

**Prodotti  
per te**

DISTRIBUITO DA  
**Helpet.**



Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

## **Vittoria con te - Casa e Famiglia**

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari"  
del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.

CGA RI01 - EDZ 01.2026

Data dell'ultimo aggiornamento del presente documento 15/12/2025.



**Vittoria**  
**Assicurazioni**

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

Gentile Cliente,  
GRAZIE per aver scelto Vittoria Assicurazioni.

**Vittoria con te – Casa e Famiglia** è il prodotto assicurativo pensato per far fronte alle diverse tipologie di rischi che quotidianamente minacciano la stabilità economica di una famiglia.

Si compone di nove gruppi di garanzie, chiamate Sezioni, che puoi abbinare come segue:

- Incendio e altri danni ai beni: acquistabile anche da sola;
- Furto e Rapina: acquistabile anche da sola;
- Responsabilità Civile: acquistabile anche da sola;
- Pet: acquistabile anche da sola;
- Micro-mobilità: acquistabile anche da sola;
- Assistenza: acquistabile con almeno una delle sezioni Incendio, Furto, Responsabilità Civile;
- Tutela legale: acquistabile con almeno una delle sezioni Incendio, Furto, Responsabilità Civile;
- Tutela legale IN: acquistabile anche da sola;
- Mutui: acquistabile da sola. Non è abbinabile a nessuna altra sezione.

Per agevolare la lettura e la comprensione della polizza (contratto) abbiamo confezionato delle Condizioni di Assicurazione suddivise per Sezioni, con il relativo glossario.

All'interno delle Sezioni trovi le norme che regolano le singole garanzie e la loro vendibilità (garanzie base o opzionali). C'è poi una parte delle Condizioni di Assicurazione, chiamata "Il contratto dalla A alla Z", dove trovi le norme generali che regolano l'intero contratto.

Puoi acquistare le garanzie singolarmente o in combinazione. Inoltre, nel corso della vita della polizza, puoi modificare il numero e la composizione delle garanzie, senza necessità di annullare l'intera polizza.

Altra caratteristica di **Vittoria con te – Casa e Famiglia** è che i documenti precontrattuali e contrattuali che ti vengono consegnati sono personalizzati. Riguardano solo le garanzie di tuo interesse: quelle che hai scelto coerentemente con le tue richieste ed esigenze assicurative. Eviti così il fastidio di perderti in informazioni superflue e ridondanti.

Come vantaggio per avere scelto un prodotto "Vittoria con te" puoi:

- disdettare la polizza annualmente, anche se hai scelto una durata iniziale poliennale;
- modificare quando vuoi il contenuto delle garanzie, ad esempio il massimale e le franchigie;

Per avere ulteriori informazioni sulle regole e modalità di composizione delle garanzie e sul prodotto in generale, ti invitiamo a rivolgerti al tuo Intermediario di fiducia.

Diventando nostro Cliente, infatti, non acquisti solo una copertura assicurativa, ma puoi contare sul supporto e la consulenza di professionisti esperti del settore, in grado di assisterti per ogni necessità di carattere assicurativo.

Cordialmente,

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

All'interno delle Condizioni di Assicurazione trovi alcuni box di consultazione con la stessa grafica utilizzata per questo riquadro.

I box di consultazione sono degli spazi che hanno lo scopo di:

- chiarire, anche con esempi, quanto contenuto nelle condizioni di assicurazione;
- evidenziare punti su cui porre particolare attenzione.

Tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una semplificazione. Per questo motivo tieni sempre in considerazione le condizioni a cui si riferiscono.

Nelle Condizioni di Assicurazione trovi delle frasi evidenziate con uno sfondo pieno tono su tono. Tali frasi indicano:

- oneri e obblighi di comportamento a tuo carico;
- nullità e decadenze del contratto;
- limitazioni all'operatività delle garanzie (limiti ed esclusioni).

## AREA RISERVATA DEDICATA AI CLIENTI DI VITTORIA.

Sul sito web di Vittoria Assicurazioni è presente un'Area Riservata dedicata solo ai Clienti. L'accesso è libero e gratuito.

Puoi accedere all'Area Riservata anche con lo smartphone, scaricando gratuitamente l'App Myvittoria da AppStore o Google Play.

La registrazione al servizio permette di gestire la propria posizione assicurativa in modo facile e veloce, senza limitazione di orario e senza recarsi in Agenzia, attraverso un semplice collegamento internet.

Nell'area riservata puoi:

|                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>monitorare</b> la polizza.                                    |  | <b>gestire</b> i pagamenti e i rinnovi.         |  |
| <b>pagare</b> l'assicurazione on line.                           |  | <b>modificare</b> , sospendere la polizza.      |  |
| <b>inviare</b> documenti, scaricare moduli, chiedere assistenza. |  | <b>monitorare</b> premi e pratiche di sinistri. |  |

Registrarti all'area riservata è facile. Basta seguire questi semplici passaggi:

- clicca sul pulsante "Accedi";
- inserisci il PIN provvisorio, ricevuto via mail, SMS o tramite l'Intermediario, insieme al Codice Fiscale /P.IVA. Se ha smarrito il PIN provvisorio, puoi recuperarlo facilmente con la procedura "Password dimenticata? Clicca qui".

Se invece non hai mai ricevuto il PIN provvisorio oppure hai smarrito quello consegnato dall'Intermediario, puoi registrarti con un clic sul pulsante "Registrati" e poi inserisci i seguenti dati:

- Numero di una qualsiasi polizza Vittoria Assicurazioni attiva;
- Codice Fiscale o Partita IVA;
- Numero di cellulare;
- Indirizzo e-mail valido.

Registrati subito all'Area Riservata e scopri il mondo dei servizi che Vittoria Assicurazioni ha pensato per te!

# Indice

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>SEZIONE PET IN CONVENZIONE PER HELPET</b>                       | <b>6</b>  |
| <b>SCHEMA DI COMPOSIZIONE DELLE GARANZIE</b>                       | <b>7</b>  |
| <b>GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo</b>                | <b>8</b>  |
| <b>OGGETTO DEL CONTRATTO</b>                                       | <b>11</b> |
| <b>1 - Cosa è assicurato?</b>                                      | <b>11</b> |
| 1.1 - ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI                                 | 11        |
| <b>2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?</b> | <b>14</b> |
| 2.1 - RIMBORSO SPESE VETERINARIE SILVER                            | 14        |
| 2.2 - RIMBORSO SPESE VETERINARIE GOLD                              | 15        |
| 2.3 - RIMBORSO SPESE VETERINARIE PLATINUM                          | 17        |
| 2.4 - RIMBORSO SPESE VETERINARIE ANNI D'ORO                        | 19        |
| 2.5 - RISARCIMENTO PER R.C. ANIMALI DOMESTICI                      | 21        |
| <b>3 - Cosa NON è assicurato?</b>                                  | <b>22</b> |
| <b>4 - Ci sono limiti di copertura?</b>                            | <b>22</b> |
| 4.1 - ESCLUSIONI                                                   | 22        |
| 4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI                                        | 24        |
| 4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO                                         | 25        |
| <b>COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?</b>                              | <b>27</b> |
| <b>5 - Gestione del Sinistro</b>                                   | <b>27</b> |
| 5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO                                 | 27        |
| 5.2 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO/RISARCIMENTO                       | 29        |
| 5.3 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI              | 30        |
| <b>TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO</b>    | <b>31</b> |
| <b>APPENDICE NORMATIVA</b>                                         | <b>32</b> |
| <b>SEZIONE TUTELA LEGALE IN CONVENZIONE PER HELPET</b>             | <b>33</b> |
| <b>SCHEMA DI COMPOSIZIONE DELLE GARANZIE</b>                       | <b>34</b> |
| <b>GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo</b>                | <b>35</b> |
| <b>OGGETTO DEL CONTRATTO</b>                                       | <b>37</b> |
| <b>1 - Che cosa è assicurato?</b>                                  | <b>37</b> |
| 1.1 - TUTELA LEGALE                                                | 37        |
| 1.2 - CONSULENZA LEGALE TELEFONICA                                 | 37        |
| 1.3 - OPERATIVITA' DELLA GARANZIA                                  | 38        |
| 1.4 - LIMITI TERRITORIALI                                          | 38        |
| <b>2 - Cosa NON è assicurato?</b>                                  | <b>38</b> |
| <b>3 - Ci sono limiti di copertura?</b>                            | <b>38</b> |
| 3.1 - ESCLUSIONI                                                   | 38        |
| 3.2 - LIMITI DI INDENNIZZO                                         | 39        |

|                                                                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?</b>                                                                              | <b>40</b> |
| <b>4 - Gestione del Sinistro</b>                                                                                   | <b>40</b> |
| 4.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO                                                                                 | 40        |
| 4.2 - GESTIONE DEL SINISTRO                                                                                        | 40        |
| 4.3 - ESONERO DI RESPONSABILITA'                                                                                   | 41        |
| 4.4 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO                                                                       | 41        |
| 4.5 - TERMINI DI LIQUIDAZIONE                                                                                      | 41        |
| <b>TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO</b>                                                    | <b>42</b> |
| <b>APPENDICE NORMATIVA</b>                                                                                         | <b>43</b> |
| <b>IL CONTRATTO DALLA "A" ALLA "Z" IN CONVENZIONE PER HELPET</b>                                                   | <b>45</b> |
| <b>GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo</b>                                                                | <b>46</b> |
| <b>IL CONTRATTO DALLA "A" ALLA "Z"</b>                                                                             | <b>48</b> |
| <b>1 - Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società?</b>                                                            | <b>48</b> |
| 1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO                                                          | 48        |
| 1.2 - DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO                                                                       | 48        |
| 1.3 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI                                                                    | 49        |
| 1.4 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI                                                                               | 49        |
| 1.5 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI                                                                                    | 49        |
| 1.6 - DOLO E COLPA GRAVE                                                                                           | 50        |
| <b>2 - Come mi assicuro?</b>                                                                                       | <b>50</b> |
| 2.1 - QUANDO E COME DEVO PAGARE                                                                                    | 50        |
| 2.2 - DECORRENZA DELLA POLIZZA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO                                                     | 50        |
| 2.3 - DURATA DEL CONTRATTO                                                                                         | 50        |
| 2.4 - POSSIBILITÀ DI MODIFICARE IL PREMIO IN CORSO DI CONTRATTO E CONSEGUENTE<br>DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE | 51        |
| 2.5 - POSSIBILE RECESSO DALLA POLIZZA A SEGUITO DI PAGAMENTO DI SINISTRO                                           | 51        |
| 2.6 - DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA                                                             | 51        |
| 2.7 - IMPOSTE E TASSE                                                                                              | 52        |
| 2.8 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE                                                                                   | 52        |
| 2.9 - FORO COMPETENTE                                                                                              | 52        |
| 2.10 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE                                                                                  | 52        |
| 2.11 - PRESCRIZIONE                                                                                                | 52        |
| 2.12 - SOSTITUZIONE E MODIFICHE AL CONTRATTO                                                                       | 53        |
| <b>APPENDICE NORMATIVA</b>                                                                                         | <b>54</b> |



**Vittoria con te**

**Casa  
& Famiglia**

## **CASA & FAMIGLIA**

**Sezione  
"PET"**

**In convenzione per Helpet**



**Vittoria  
Assicurazioni**

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

## SCHEMA DI COMPOSIZIONE DELLE GARANZIE

È una rappresentazione sintetica delle garanzie acquistabili. Il contenuto delle singole garanzie è spiegato in dettaglio nei paragrafi successivi.

| Garanzia                                | Tipo di garanzia      | Abbinamento                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI            | Base                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RIMBORSO SPESE VETERINARIE SILVER       | Opzionale a pagamento | Alternativa a garanzie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• RIMBORSO SPESE VETERINARIE GOLD;</li> <li>• RIMBORSO SPESE VETERINARIE PLATINUM.</li> </ul>                                                                                                                                       |
| RIMBORSO SPESE VETERINARIE GOLD         | Opzionale a pagamento | Alternativa a garanzie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• RIMBORSO SPESE VETERINARIE SILVER;</li> <li>• RIMBORSO SPESE VETERINARIE PLATINUM.</li> </ul>                                                                                                                                     |
| RIMBORSO SPESE VETERINARIE PLATINUM     | Opzionale a pagamento | Alternativa a garanzie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• RIMBORSO SPESE VETERINARIE SILVER;</li> <li>• RIMBORSO SPESE VETERINARIE GOLD.</li> </ul>                                                                                                                                         |
| RIMBORSO SPESE VETERINARIE ANNI D'ORO   | Opzionale a pagamento | Attivabile in continuità di una polizza esistente da più di 3 anni consecutivi con una delle seguenti garanzie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• RIMBORSO SPESE VETERINARIE SILVER;</li> <li>• RIMBORSO SPESE VETERINARIE GOLD;</li> <li>• RIMBORSO SPESE VETERINARIE PLATINUM.</li> </ul> |
| RISARCIMENTO PER R.C. ANIMALI DOMESTICI | Opzionale a pagamento |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



## GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

*I termini riportati in "grassetto minuscolo" in questo documento hanno il seguente significato.*

### LE PARTI:

- **Contraente**  
Sei tu, la persona fisica che sottoscrive la **polizza**, residente in Italia. Hai l'onere di pagare il **premio**. Sei il proprietario dell'**animale** da assicurare, per come registrato alla anagrafe canina o felina.
- **Vittoria**  
Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali altre imprese Coassicuratrici.

### DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **Alimento terapeutico**  
Alimento prescritto da medico veterinario a seguito di un ricovero o day hospital, caratterizzato da una componente medicinale del 20%. Gli alimenti fisiologici di mantenimento e quelli destinati ad animali sterilizzati non rientrano in tale definizione.
- **Animale**  
Il cane o il gatto identificato in **polizza** con il numero di microchip, di proprietà del **Contraente**.
- **Anno solare**  
Periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di sottoscrizione della **polizza** o dalla data di rinnovo.
- **Assicurato**  
La persona coperta dalla **polizza** perché esposta al **rischio**.
- **Carenza**  
Periodo di tempo, successivo alla decorrenza della **polizza**, durante il quale le **garanzie** non sono valide.
- **Day hospital**  
Degenza diurna dell'**animale** in struttura veterinaria con o senza **intervento chirurgico**. La degenza è documentata da una cartella clinica o altra **documentazione veterinaria**.
- **Documentazione veterinaria**  
Cartella clinica e/o certificazione veterinaria contenente, oltre all'identificazione dell'**animale**, anamnesi, sintomi, diagnosi, prescrizione veterinaria dell'intervento, sintesi dell'intervento, dimissioni, documentazione di spesa (comprese le notule e ricevute dei farmaci) ed eventuali terapie post dimissioni, radiografie, esami strumentali e diagnostici con relativi referti.
- **Franchigia**  
Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro**.
- **Garanzia**  
Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.
- **Indennizzo**  
Somma dovuta da **Vittoria** all'**Assicurato**, per rimborsare o risarcire un danno in caso di **sinistro**.
- **Infortunio**  
Evento fortuito (accidentale, casuale), violento ed esterno, che produce lesioni fisiche constatabili in modo oggettivo.
- **Intervento chirurgico**  
Atto veterinario praticato per:
  - asportare formazioni patologiche e ricreare, per quanto possibile, condizioni di normalità;
  - migliorare la funzionalità di una parte del corpo che è lesionata.Sono comprese le fratture e le lussazioni.

L'atto veterinario è praticato in struttura veterinaria o in ambulatorio.

- **Istituto di cura**

Ospedale, clinica, casa di cura, autorizzati al **ricovero** dei malati.

Sono esclusi:

- stabilimenti termali;
- strutture dietologiche, estetiche e simili;
- strutture fisioterapiche e riabilitative;
- case di cura per la convalescenza e lungodegenza o soggiorni;
- strutture per anziani;
- ospedali militari.

- **Libretto sanitario**

Documento all'interno del quale sono registrate le vaccinazioni dell'**animale**. Può essere utilizzato anche come cartella clinica. In questo caso si possono trovare annotati anche eventi sanitari, trattamenti parassitologici e farmacologici, test, accoppiamenti.

- **Malattia**

Alterazione improvvisa dello stato di salute, obiettivamente constatabile e che non dipende da **infortunio**.

- **Massimale**

Il massimo **risarcimento** per capitale, interessi e spese. Se per un singolo **rischio** è previsto un sottolimito di **risarcimento**, il sottolimito non si aggiunge al **massimale**. Il sottolimito è una parte del **massimale** e rappresenta il massimo **risarcimento** per capitale, interessi e spese, per quel **rischio**. Le spese relative alle vertenze e alle spese legali (spese giudiziali) si aggiungono al **massimale** o al sottolimito di **risarcimento**, nella misura prevista dal Codice Civile <sup>(1)</sup>.

- **Microchip**

Dispositivo di identificazione a radiofrequenza a circuiti integrati o transponder RFID incapsulati in un involucro di vetro. L'impianto sottocutaneo contiene un numero identificativo unico.

- **Polizza**

Il contratto sottoscritto dalle **Parti**, che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.

- **Premio**

Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.

- **Prestazione di assistenza**

Aiuto fornito all'**Assicurato** che ne ha necessità in caso di **sinistro**. L'aiuto è fornito da **Vittoria** tramite la **Struttura Organizzativa**.

- **Prestazione veterinaria**

Attività svolta dalla **Struttura liquidativa** per erogazione e gestione delle spese veterinarie in caso di **sinistro**.

- **Residenza**

Il luogo, nel territorio della Repubblica Italiana, in cui l'**Assicurato** ha la sua dimora abituale, come risulta dal certificato anagrafico.

- **Ricovero**

Degenza con pernottamento di almeno una notte in **Istituto di cura** (per l'**Assicurato**) o in struttura veterinaria (per l'**animale**).

- **Risarcimento**

La somma dovuta da **Vittoria** ai terzi danneggiati in caso di **sinistro**.

- **Rischio**

Probabilità di un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.

- **Scoperto**

Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro**. E' espressa in

percentuale del danno indennizzabile e prevede un importo minimo (in euro).

- **Somma assicurata**

Importo massimo della copertura assicurativa.

- **Struttura liquidativa**

Struttura di Mapfre Asistencia S.A. (Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros identificata con marchio commerciale "MAWDY"), Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI), convenzionata con **Vittoria**, che:

- gestisce le **prestazioni veterinarie**;
- cura il contatto e il rapporto con l'**Assicurato**;
- gestisce le convenzioni e i rapporti con le strutture veterinarie e con i medici veterinari convenzionati.

- **Struttura organizzativa (o S.O.)**

Struttura di Mapfre Asistencia S.A. (Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros identificata con marchio commerciale "MAWDY") - Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI), in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi. La struttura è convenzionata con **Vittoria** e, per suo incarico:

- contatta l'**Assicurato**;
- organizza ed eroga le **prestazioni di assistenza**.

- **Viaggio**

Lo spostamento, il soggiorno o la locazione, a scopo turistico dell'**Assicurato** verso (o in) una località ad almeno 100 chilometri dal luogo di **residenza** in Italia.

# OGGETTO DEL CONTRATTO

## 1 - Cosa è assicurato?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le **garanzie** di questa **sezione**, valide solo se richiamate in **polizza**.

Sei assicurato tu (il **Contraente**) e le persone del tuo nucleo familiare. Il nucleo familiare è quello che risulta dallo stato di famiglia.

Le **garanzie** prevedono esclusioni, **franchigie**, **scoperti** e limiti di **indennizzo** indicati nel dettaglio nel Capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

### 1.1 - ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI

Questa **garanzia** copre l'**animale** di età da 4 mesi e fino a 10 anni compiuti.

Oltre i 10 anni e fino a 12 anni compiuti, copre l'**animale** se lo hai assicurato negli ultimi 3 (tre) anni con polizza **Vittoria** in "convenzione per Helpet" e con la stessa **garanzia**. La **garanzia** comprende le seguenti **prestazioni di assistenza**, erogate tramite la **Struttura organizzativa (S.O.)**.

- **Seconda opinione veterinaria**

Se l'**Assicurato**, in caso di **infortunio** o **malattia** dell'**animale**, ha necessità di avere:

- un approfondimento del parere medico ricevuto dal veterinario curante;

oppure

- una seconda valutazione clinico-diagnostica (rispetto alla prima valutazione ricevuta),

la **S.O.**:

- prenota una seconda visita veterinaria complementare da parte di uno specialista in una clinica veterinaria nella regione di **residenza** dell'**Assicurato**.

I costi della visita sono a carico di **Vittoria**.

- **Invio pet sitter**

Se l'**Assicurato**, in caso di **ricovero** per **infortunio** o **malattia**:

- nei 15 giorni successivi al termine del **ricovero** non può accudire il proprio **animale**,

la **S.O.**

- ricerca un pet sitter e lo invia alla **residenza** dell'**Assicurato**.

I costi sono a carico di **Vittoria**, con i limiti indicati al capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

L'**Assicurato** deve:

- comunicare alla **S.O.** la necessità della prestazione almeno 3 giorni prima dell'attivazione;

inviare alla **S.O.** il certificato di dimissioni dall'**Istituto di cura**.

Se la **S.O.** non riesce ad organizzare la prestazione:

- l'**Assicurato** può provvedere per proprio conto;

e

- **Vittoria** rimborsa le spese documentate sostenute dall'**Assicurato**.

- **Trasporto dell'animale**

Se l'**Assicurato**, in caso di **infortunio** o **malattia** dell'**animale** durante un **viaggio**:

- deve ricoverare l'**animale** per almeno una notte presso una struttura veterinaria,

e

- una volta rientrato alla propria **residenza**, ha necessità di recuperare l'**animale**,

la **S.O.**

- provvede al trasporto dell'**animale**.

I costi sono a carico di **Vittoria**, con i limiti indicati al capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

Questa prestazione non può essere combinata con la successiva prestazione "**Spese d'albergo**".

- **Spese d'albergo**

Se l'**animale**, in caso di **infortunio** o **malattia** durante un **viaggio**:

- è ricoverato in una struttura veterinaria

e

- i veterinari sconsigliano un trasporto o trasferimento,

la **S.O.**

- individua e prenota un albergo per l'**Assicurato** nei pressi della struttura veterinaria.

Il costo di pernottamento e prima colazione è a carico di **Vittoria**, con i limiti indicati al capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Questa prestazione non può essere combinata con la precedente prestazione "*Trasporto dell'animale*".

- Anticipo spese veterinarie

Se l'**Assicurato**, in caso di **infortunio** o **malattia** dell'**animale** durante un **viaggio**:

- deve pagare delle spese veterinarie impreviste

e

- e non può provvedere direttamente e subito, la **S.O.**

provvede ad anticipare l'importo con i limiti indicati al capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La prestazione è erogata se l'**Assicurato**:

- fornisce alla **S.O.** garanzie di restituzione della somma anticipata;
- comunica alla **S.O.** la causa della richiesta, la cifra necessaria e il suo recapito.

L'**Assicurato** rimborsa la somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine, deve restituire, oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

- Custodia dell'animale presso un parente o una pensione

Se l'**Assicurato**, in caso di **ricovero** per **infortunio** o **malattia**:

- non può accudire il proprio **animale** durante il **ricovero** o nei 30 giorni successivi al termine del **ricovero**,

la **S.O.**:

- organizza il trasporto dell'**animale** presso un parente che può accudire l'**animale**

o

- se l'**Assicurato** non può individuare un parente disponibile, suggerisce il nome di una pensione per **animali**, prenota la struttura e organizza il trasporto dell'**animale**.

**Vittoria** sostiene:

- il costo del tragitto dal luogo in cui si trova l'**animale** alla destinazione prescelta;

e

- i costi della struttura

con i limiti indicati al capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

- Consegna di generi alimentari per l'animale

Se l'**Assicurato**, in caso di **ricovero** per **infortunio** o **malattia**:

- ha necessità di inviare cibo al proprio **animale** durante il **ricovero**

o

- nei 30 giorni successivi al termine del **ricovero**, se è temporaneamente inabile,

la **S.O.** provvede:

- al ritiro del cibo indicato dall'**Assicurato** (in base a una lista da lui fornita)

e

- alla consegna del cibo al luogo dove si trova l'**animale**.

**Vittoria** sostiene il costo del tragitto dal luogo di ritiro del cibo al luogo in cui si trova l'**animale** con i limiti indicati al capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Il costo dei generi alimentari è a carico dell'**Assicurato**.

Le seguenti prestazioni sono fornite dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi nella settimana.

- Consulenza veterinaria

Se l'**Assicurato**, a seguito di **infortunio** o **malattia** dell'**animale**:

- ha necessità di una consulenza veterinaria,

la **S.O.**

- fornisce telefonicamente le informazioni e i consigli richiesti.

Si precisa che il consulto:

- è prestato sulla base delle informazioni fornite dall'**Assicurato**;
- non è una diagnosi.

- Consulenza nutrizionista

Se l'**Assicurato**, a seguito di **malattia** o **infortunio** dell'**animale**:

- ha necessità di una consulenza su come nutrire l'**animale**,  
la **S.O.**
- fornisce telefonicamente consigli e suggerimenti sull'utilizzo di prodotti alimentari o integratori specifici.
- Si precisa che il consulto:
  - è prestato sulla base delle informazioni fornite dall'**Assicurato**;
  - non è una diagnosi.
- Elaborazione piano alimentare  
Se l'**animale**, a seguito della precedente prestazione "*Consulenza nutrizionista*":
  - ha necessità dell'elaborazione di un piano alimentare,  
la **S.O.**:  
elabora una proposta di piano alimentare.
  - Si precisa che il consulto:
    - è prestato sulla base delle informazioni fornite dall'**Assicurato**;
    - non è una diagnosi ed è quindi da considerarsi come consiglio o suggerimento.
- Primo consulto psicologico  
Se l'**Assicurato**, nei 30 giorni successivi alla morte improvvisa dell'**animale**:
  - ha necessità di una prima consulenza di tipo psicologico,  
la **S.O.**
  - mette a disposizione dell'**Assicurato** un consulto telefonico con uno psicologo che valuta l'intervento più opportuno da eseguire.
  - Si precisa che il consulto:
    - è prestato sulla base delle informazioni fornite dall'**Assicurato**;
    - non è una diagnosi.
- Consulenza veterinaria in viaggio  
Se l'**Assicurato**, in caso di **infortunio** o **malattia** dell'**animale** durante un **viaggio**:
  - ha necessità di una consulenza veterinaria,  
la **S.O.**
  - fornisce telefonicamente le informazioni e i consigli richiesti.
  - Si precisa che il consulto:
    - è prestato sulla base delle informazioni fornite dall'**Assicurato**;
    - non è una diagnosi.
- Segnalazione di centri e cliniche veterinarie in Italia  
Se l'**Assicurato**, in caso di **infortunio** o **malattia** dell'**animale** durante un **viaggio**:
  - ha necessità di indicazioni su cliniche o centri veterinari in Italia,  
la **S.O.**
  - provvede a segnalare il centro più vicino.
- Help Informa  
Se l'**Assicurato** ha necessità di informazioni su:
  - strutture per la cremazione dell'**animale**;
  - procedura per la cremazione;
  - normative vigenti sulla tumulazione ecc.
  - la **S.O.**
  - fornisce le indicazioni necessarie.
- Informazioni per viaggiare con animali  
Se l'**Assicurato** ha necessità di informazioni su:
  - possibilità di viaggiare in compagnia dell'**animale**;
  - malattie presenti nelle zone dove si è diretti con l'**animale**;
  - obbligatorietà e frequenza delle vaccinazioni per l'espatrio e diverse normative regionali e nazionali in materia;
  - spiagge e stabilimenti balneari accessibili all'**animale**;
  - residenze e alberghi per animali domestici in Italia;
  - documenti necessari per **viaggi** all'estero,
  - la **S.O.**
  - fornisce indicazioni per viaggiare con l'**animale**.

Le **prestazioni di assistenza** operano sul territorio italiano (Repubblica Italiana, San Marino e Stato della Città del Vaticano).



Se l'Assicurato non utilizza una o più prestazioni di assistenza, Vittoria non fornisce prestazioni o rimborsi alternativi a titolo di compensazione.

La garanzia "ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI" ha una carenza di 30 giorni.

L'assicurazione ha quindi effetto:

- dalle ore 24 del 30° giorno successivo al giorno indicato in polizza, se in quel momento il premio o la prima rata di premio è stato pagato;
- altrimenti dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento, ferme restando le scadenze stabilite in polizza.

Se la polizza è emessa in sostituzione di un'altra polizza Vittoria (polizza "originaria"):

- per lo stesso animale;
  - e
  - senza interruzione di copertura;
- la carenza non opera.

## 2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Puoi ampliare la copertura assicurativa attivando una o più delle seguenti garanzie opzionali, con pagamento di un premio aggiuntivo. Tali garanzie sono valide se indicate in polizza, entro la somma assicurata indicata e con esclusioni, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo previsti nei successivi articoli.

### 2.1 - RIMBORSO SPESE VETERINARIE SILVER

Questa garanzia copre gli animali di età da 4 mesi e fino a 10 anni compiuti.

Puoi scegliere la somma assicurata tra i seguenti due valori: € 500 o € 750.

La garanzia comprende le seguenti prestazioni veterinarie, eseguite o prescritte da un medico veterinario autorizzato all'esercizio della professione in base alle norme di legge in vigore. Ogni prestazione veterinaria è accompagnata da idonea documentazione veterinaria.

Se l'Assicurato non utilizza una o più prestazioni veterinarie, Vittoria non fornisce prestazioni o rimborsi alternativi a titolo di compensazione.

- Spese veterinarie precedenti al ricovero o Day Hospital con intervento

In caso di intervento chirurgico all'animale per:

- infortunio;
- malattia;
- parto cesareo;

Vittoria indennizza le spese veterinarie per:

- visite;
- esami;
- analisi;
- accertamenti,

eseguiti nei 30 giorni precedenti all'intervento chirurgico.

Vittoria indennizza con i limiti indicati al capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

- Spese veterinarie durante il ricovero o Day Hospital con intervento

In caso di intervento chirurgico all'animale per:

- infortunio;
- malattia;
- parto cesareo.

Vittoria indennizza le spese veterinarie per:

- onorari del medico veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all'intervento;
- diritti di sala operatoria e materiale di intervento (comprese le protesi);
- rette di degenza, assistenza e cure;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal medico veterinario o su sua prescrizione;
- medicinali ed esami forniti dalla struttura veterinaria durante il ricovero o il day hospital con intervento chirurgico.

Vittoria indennizza con i limiti indicati al capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

- Spese veterinarie successive al ricovero o Day Hospital con intervento

In caso di intervento chirurgico all'animale per:

- infortunio;

- **malattia;**
- parto cesareo.

**Vittoria** indennizza le spese veterinarie per:

- visite;
- esami;
- analisi;
- accertamenti;
- medicinali;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi, svolti dal medico veterinario o su sua prescrizione, eseguiti **nei 30 giorni successivi all'intervento chirurgico.**

**Vittoria** indennizza, con i limiti indicati al capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Le **prestazioni veterinarie** operano in tutto il mondo. Sono esclusi i paesi che si trovano in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, o che sono indicati come paesi sconsigliati nelle comunicazioni ufficiali del Ministero degli Esteri e nel sito [www.viaggiare Sicuri.it](http://www.viaggiare Sicuri.it).

La **garanzia** ha una **carenza** di 30 giorni.

L'assicurazione ha quindi effetto:

- dalle ore 24 del 30° giorno successivo al giorno indicato in **polizza**, se in quel momento il **premio** o la prima rata di **premio** è stato pagato;
- altrimenti dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento, ferme restando le scadenze stabilite in **polizza**.

Se la **polizza** è emessa in sostituzione di un'altra polizza con **Vittoria** (polizza "originaria"):

- per gli stessi **animali**;
  - e
  - senza interruzione di copertura;
- la **carenza** non opera.

## **2.2 - RIMBORSO SPESE VETERINARIE GOLD**

Questa **garanzia** copre gli **animali** di età da 4 mesi e fino a 10 anni compiuti.

Puoi scegliere la **somma assicurata** tra i seguenti valori: € 1.000 o € 2.000.

La **garanzia** comprende le seguenti **prestazioni veterinarie**, eseguite o prescritte da un medico veterinario autorizzato all'esercizio della professione in base alle norme di legge in vigore. Ogni **prestazione veterinaria** è accompagnata da idonea **documentazione veterinaria**.

Se l'Assicurato non utilizza una o più **prestazioni veterinarie**, **Vittoria** non fornisce prestazioni o rimborsi alternativi a titolo di compensazione.

- *Spese veterinarie precedenti al ricovero o Day Hospital con intervento*

In caso di **intervento chirurgico** all'animale per:

- **infortunio;**
- **malattia;**
- parto cesareo;

**Vittoria** indennizza le spese veterinarie per:

- visite;
  - esami;
  - analisi;
  - accertamenti,
- eseguiti **nei 30 giorni precedenti all'intervento chirurgico.**

**Vittoria** indennizza con i limiti indicati al capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

- *Spese veterinarie durante il ricovero o Day Hospital con intervento*

In caso di **intervento chirurgico** all'animale per:

- **infortunio;**
- **malattia;**
- parto cesareo.

**Vittoria** indennizza le spese veterinarie per:

- onorari del medico veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all'intervento;
- diritti di sala operatoria e materiale di intervento (comprese le protesi);
- rette di degenza, assistenza e cure;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal medico veterinario o su sua prescrizione;
- medicinali ed esami forniti dalla struttura veterinaria durante il **ricovero** o il **day hospital** con

**intervento chirurgico.**

**Vittoria** indennizza con i limiti indicati al capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

- Spese veterinarie successive al ricovero o Day Hospital con intervento

In caso di **intervento chirurgico** all'animale per:

- **infortunio;**
- **malattia;**
- parto cesareo.

**Vittoria** indennizza le spese veterinarie per:

- visite;
- esami;
- analisi;
- accertamenti;
- medicinali;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi, svolti dal medico veterinario o su sua prescrizione, eseguiti nei 30 giorni successivi all'intervento chirurgico.

**Vittoria** indennizza con i limiti indicati al capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

- Spese veterinarie precedenti al ricovero o Day Hospital senza intervento

In caso di **ricovero** o **day hospital** senza **intervento chirurgico** dell'animale per:

- **infortunio;**
- **malattia;**

**Vittoria** sostiene le spese veterinarie per:

- visite;
- esami;
- analisi;
- accertamenti,

eseguiti nei 30 giorni precedenti al **ricovero** o al **day hospital**.

**Vittoria** indennizza con i limiti indicati al capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

- Spese veterinarie durante il ricovero o Day Hospital senza intervento

In caso di **ricovero** o **day hospital** senza **intervento chirurgico** dell'animale per:

- **infortunio;**
- **malattia.**

**Vittoria** sostiene le spese veterinarie per:

- rette di degenza, assistenza e cure;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal medico veterinario o su sua prescrizione;
- medicinali ed esami forniti dalla struttura veterinaria durante il **ricovero** o il **day hospital**.

**Vittoria** indennizza con i limiti indicati al capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

- Spese veterinarie successive al ricovero o Day Hospital senza intervento

In caso di **ricovero** o **day hospital** senza **intervento chirurgico** dell'animale per:

- **infortunio;**
- **malattia.**

**Vittoria** sostiene le spese veterinarie per:

- visite;
- esami;
- analisi;
- accertamenti;
- medicinali;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi, svolti dal medico veterinario o su sua prescrizione, eseguiti nei 30 giorni successivi al **ricovero** o al **day hospital**.

**Vittoria** indennizza con i limiti indicati al capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

- Rimborso spesa alimenti terapeutici per ricovero o Day Hospital con e senza intervento

Questa prestazione opera se l'**animale**, nei 30 giorni precedenti o successivi al **ricovero** o **day hospital** per:

- **infortunio;**
- **malattia;**
- parto cesareo;

ha necessità della somministrazione di un **alimento terapeutico** come da prescrizione del

veterinario.

In questo caso **Vittoria** rimborsa le spese veterinarie per **alimenti terapeutici**, fino al 20% della spesa (fattura).

Ai fini del rimborso è considerata una confezione di **alimenti terapeutici** per singola fattura. Non sono rimborsati quantitativi di alimenti superiori al fabbisogno dell'animale per i 30 giorni precedenti o successivi al **ricovero**.

**Vittoria** indennizza con i limiti indicati al capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Le **prestazioni veterinarie** operano in tutto il mondo. Sono esclusi i paesi che si trovano in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, o che sono indicati come paesi sconsigliati nelle comunicazioni ufficiali del Ministero degli Esteri e nel sito [www.viaggiaresecuri.it](http://www.viaggiaresecuri.it).

La **garanzia** ha una **carenza** di 30 giorni.

L'assicurazione ha quindi effetto:

- dalle ore 24 del 30° giorno successivo al giorno indicato in **polizza**, se in quel momento il **premio** o la prima rata di **premio** è stato pagato;
- altrimenti dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento, ferme restando le scadenze stabilite in **polizza**.

Se la **polizza** è emessa in sostituzione di un'altra polizza con **Vittoria** (polizza "originaria"):

- per gli stessi **animali**;  
e
  - senza interruzione di copertura;
- la **carenza** non opera.

## **2.3 - RIMBORSO SPESE VETERINARIE PLATINUM**

Questa **garanzia** copre gli **animali** di età da 4 mesi e fino a 10 anni compiuti.

Puoi scegliere la **somma assicurata** tra i seguenti due valori: € 2.500 o € 3.500.

La **garanzia** comprende le seguenti **prestazioni veterinarie**, eseguite o prescritte da un medico veterinario autorizzato all'esercizio della professione in base alle norme di legge in vigore.

Ogni **prestazione veterinaria** è accompagnata da idonea **documentazione veterinaria**.

Se l'**Assicurato** non utilizza una o più **prestazioni veterinarie**, **Vittoria** non fornisce prestazioni o rimborsi alternativi a titolo di compensazione.

- *Spese veterinarie precedenti al ricovero o Day Hospital con intervento*

In caso di **intervento chirurgico** all'animale per:

- **infortunio**;
- **malattia**;
- parto cesareo;

**Vittoria** indennizza le spese veterinarie per:

- visite;
- esami;
- analisi;
- accertamenti,

eseguiti nei 30 giorni precedenti all'**intervento chirurgico**.

**Vittoria** indennizza con i limiti indicati al capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

- *Spese veterinarie durante il ricovero o Day Hospital con intervento*

In caso di **intervento chirurgico** all'animale per:

- **infortunio**;
- **malattia**;
- parto cesareo.

**Vittoria** indennizza le spese veterinarie per:

- onorari del medico veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all'intervento;
- diritti di sala operatoria e materiale di intervento (comprese le protesi);
- rette di degenza, assistenza e cure;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal medico veterinario o su sua prescrizione;
- medicinali ed esami forniti dalla struttura veterinaria durante il **ricovero** o il **day hospital** con **intervento chirurgico**.

**Vittoria** indennizza con i limiti indicati al capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

- Spese veterinarie successive al ricovero o Day Hospital con intervento

In caso di intervento chirurgico all'animale per:

- infortunio;
- malattia;
- parto cesareo.

**Vittoria** indennizza le spese veterinarie per:

- visite;
- esami;
- analisi;
- accertamenti;
- medicinali;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi, svolti dal medico veterinario o su sua prescrizione, eseguiti nei 30 giorni successivi all'intervento chirurgico.

**Vittoria** indennizza con i limiti indicati al capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

- Spese veterinarie precedenti al ricovero o Day Hospital senza intervento

In caso di ricovero o day hospital senza intervento chirurgico dell'animale per:

- infortunio;
- malattia.

**Vittoria** sostiene le spese veterinarie per:

- visite;
- esami;
- analisi;
- accertamenti,

eseguiti nei 30 giorni precedenti al ricovero o al day hospital.

**Vittoria** indennizza con i limiti indicati al capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

- Spese veterinarie durante il ricovero o Day Hospital senza intervento

In caso di ricovero o day hospital senza intervento chirurgico dell'animale per:

- infortunio;
- malattia.

**Vittoria** sostiene le spese veterinarie per:

- rette di degenza, assistenza e cure;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal medico veterinario o su sua prescrizione;
- medicinali ed esami forniti dalla struttura veterinaria durante il ricovero o il day hospital.

**Vittoria** indennizza con i limiti indicati al capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

- Spese veterinarie successive al ricovero o Day Hospital senza intervento

In caso di ricovero o day hospital senza intervento chirurgico dell'animale per:

- infortunio;
- malattia.

**Vittoria** sostiene le spese veterinarie per:

- visite;
- esami;
- analisi;
- accertamenti;
- medicinali;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi, svolti dal medico veterinario o su sua prescrizione, eseguiti nei 30 giorni successivi al ricovero o al day hospital.

**Vittoria** indennizza con i limiti indicati al capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

- Rimborso spesa alimenti terapeutici per ricovero o Day Hospital con e senza intervento

Questa prestazione opera se l'animale, nei 30 giorni precedenti o successivi al ricovero o day hospital per:

- infortunio;
- malattia;
- parto cesareo;

ha necessità della somministrazione di un alimento terapeutico come da prescrizione del veterinario.

In questo caso **Vittoria** rimborsa le spese veterinarie per alimenti terapeutici, fino al 20% della spesa (fattura).

Ai fini del rimborso è considerata una confezione di **alimenti terapeutici** per singola fattura. Non sono rimborsati quantitativi di alimenti superiori al fabbisogno dell'animale per i 30 giorni precedenti o successivi al **ricovero**.

**Vittoria** indennizza con i limiti indicati al capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

- Spese per distacco compassionevole

In caso di **infortunio** o **malattia** dell'**animale**:

- se il veterinario considera lo stato di salute come irrimediabile;  
e
- l'**Assicurato** deve procedere con l'abbattimento terapeutico o l'eutanasia dell'**animale**,

**Vittoria** indennizza:

- le spese funerarie;
- i costi delle pratiche burocratiche necessarie, compresa la cremazione.

**Vittoria** indennizza con i limiti indicati al capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

- Spese veterinarie senza ricovero o Day Hospital

In caso di **infortunio** dell'**animale**, **Vittoria** sostiene le seguenti spese veterinarie:

- visite;
- esami;
- analisi;
- accertamenti diagnostici.

**Vittoria** indennizza con i limiti indicati al capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

- Spese veterinarie post ritrovamento dell'animale

In caso di ritrovamento dell'**animale** smarrito, se l'**Assicurato** deve:

- eseguire una visita veterinaria di controllo;
- fare una toelettatura all'**animale**;
- o
- sostenere spese per la permanenza dell'**animale** presso la struttura che lo ha ritrovato,

**Vittoria** rimborsa i relativi costi, con i limiti indicati al capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

- Addio improvviso

Questa prestazione opera se l'**animale** ha età da 1 a 5 anni compiuti e decede:

- durante un **intervento chirurgico** causato da **malattia**
- o
- nei 10 giorni successivi all'**intervento chirurgico** causato da **malattia**.

**Vittoria** corrisponde all'**Assicurato** un importo forfetario, con i limiti indicati al capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

E' necessario il certificato veterinario che attesta la morte dell'animale e le relative cause.

**Vittoria** corrisponde tale importo anche a seguito della prestazione "*Spese per distacco compassionevole*".

Le **prestazioni veterinarie** operano in tutto il mondo. Sono esclusi i paesi che si trovano in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, o che sono indicati come paesi sconsigliati nelle comunicazioni ufficiali del Ministero degli Esteri e nel sito [www.viaggiasesicuri.it](http://www.viaggiasesicuri.it).

La **garanzia** ha una **carenza** di 30 giorni.

L'assicurazione ha quindi effetto:

- dalle ore 24 del 30° giorno successivo al giorno indicato in **polizza**, se in quel momento il **premio** o la prima rata di **premio** è stato pagato;
- altrimenti dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento, ferme restando le scadenze stabilite in **polizza**.

Se la **polizza** è emessa in sostituzione di un'altra **polizza** con **Vittoria** (**polizza** "originaria"):

- per gli stessi **animali**;
  - e
  - senza interruzione di copertura;
- la **carenza** non opera.

## 2.4 - RIMBORSO SPESE VETERINARIE ANNI D'ORO

Questa **garanzia** copre l'**animale** se ha i seguenti requisiti:

- età da 10 anni e fino a 12 anni compiuti;
- lo hai assicurato negli ultimi 3 (tre) anni con polizza **Vittoria** in “convenzione per Helpet” con una delle **garanzie** di rimborso spese veterinarie (Silver, Gold o Platinum);
- non ha avuto **sinistri** nelle 2 (due) annualità assicurative precedenti.

La **garanzia** prevede le seguenti **prestazioni veterinarie**, eseguite o prescritte da un medico veterinario autorizzato all'esercizio della professione in base alle norme di legge in vigore. Ogni **prestazione veterinaria** è accompagnata da idonea **documentazione veterinaria**.

Se l'**Assicurato** non utilizza una o più **prestazioni veterinarie**, **Vittoria** non fornisce prestazioni o rimborsi alternativi a titolo di compensazione.

- **Spese veterinarie precedenti al ricovero o Day Hospital con intervento**

In caso di **intervento chirurgico** all'animale per:

- **infortunio**;
- **malattia**;
- parto cesareo;

**Vittoria** indennizza le spese veterinarie per:

- visite;
- esami;
- analisi;
- accertamenti,

eseguiti nei 30 giorni precedenti all'**intervento chirurgico**.

**Vittoria** indennizza con i limiti indicati al capitolo “**Ci sono limiti di copertura?**”.

- **Spese veterinarie durante il ricovero o Day Hospital con intervento**

In caso di **intervento chirurgico** all'animale per:

- **infortunio**;
- **malattia**;
- parto cesareo.

**Vittoria** indennizza le spese veterinarie per:

- onorari del medico veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all'intervento;
- diritti di sala operatoria e materiale di intervento (comprese le protesi);
- rette di degenza, assistenza e cure;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal medico veterinario o su sua prescrizione
- medicinali ed esami forniti dalla struttura veterinaria durante il **ricovero** o il **day hospital** con **intervento chirurgico**.

**Vittoria** indennizza con i limiti indicati al capitolo “**Ci sono limiti di copertura?**”.

- **Spese veterinarie successive al ricovero o Day Hospital con intervento**

In caso di **intervento chirurgico** all'animale per:

- **infortunio**;
- **malattia**;
- parto cesareo.

**Vittoria** indennizza le spese veterinarie per:

- visite;
- esami;
- analisi;
- accertamenti;
- medicinali;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi, svolti dal medico veterinario o su sua prescrizione,

eseguiti nei 30 giorni successivi all'**intervento chirurgico**.

**Vittoria** indennizza con i limiti indicati al capitolo “**Ci sono limiti di copertura?**”.

- **Spese veterinarie precedenti al ricovero o Day Hospital senza intervento**

In caso di **ricovero** o **day hospital** senza **intervento chirurgico** dell'animale per:

- **infortunio**;
- **malattia**.

**Vittoria** sostiene le spese veterinarie per:

- visite;
- esami;
- analisi;
- accertamenti,



eseguiti nei 30 giorni precedenti al ricovero o al day hospital.

**Vittoria** indennizza con i limiti indicati al capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

- Spese veterinarie durante il ricovero o Day Hospital senza intervento

In caso di ricovero o day hospital senza intervento chirurgico dell'animale per:

- infortunio;
- malattia.

**Vittoria** sostiene le spese veterinarie per:

- rette di degenza, assistenza e cure;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal medico veterinario o su sua prescrizione;
- medicinali ed esami forniti dalla struttura veterinaria durante il ricovero o il day hospital.

**Vittoria** indennizza con i limiti indicati al capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

- Spese veterinarie successive al ricovero o Day Hospital senza intervento

In caso di ricovero o day hospital senza intervento chirurgico dell'animale per:

- infortunio;
- malattia.

**Vittoria** sostiene le spese veterinarie per:

- visite;
- esami;
- analisi;
- accertamenti;
- medicinali;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi, svolti dal medico veterinario o su sua prescrizione,

eseguiti nei 30 giorni successivi al ricovero o al day hospital.

**Vittoria** indennizza con i limiti indicati al capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

- Rimborso spese alimenti terapeutici per ricovero o Day Hospital con e senza intervento

Questa prestazione opera se l'animale, nei 30 giorni precedenti o successivi al ricovero o day hospital per:

- infortunio;
- malattia;
- parto cesareo;

ha necessità della somministrazione di un alimento terapeutico come da prescrizione del veterinario.

In questo caso **Vittoria** rimborsa le spese veterinarie per alimenti terapeutici, fino al 20% della spesa (fattura).

Ai fini del rimborso è considerata una confezione di alimenti terapeutici per singola fattura. Non sono rimborsati quantitativi di alimenti superiori al fabbisogno dell'animale per i 30 giorni precedenti o successivi al ricovero.

**Vittoria** indennizza con i limiti indicati al capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

Le prestazioni veterinarie operano in tutto il mondo. Sono esclusi i paesi che si trovano in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, o che sono indicati come paesi sconsigliati nelle comunicazioni ufficiali del Ministero degli Esteri e nel sito [www.viaggiaresicuri.it](http://www.viaggiaresicuri.it).

## **2.5 - RISARCIMENTO PER R.C. ANIMALI DOMESTICI**

Questa garanzia copre l'animale di età da 4 mesi e fino a 10 anni compiuti.

Oltre i 10 anni e fino a 12 anni compiuti, copre l'animale con i seguenti requisiti:

- lo hai assicurato negli ultimi 3 (tre) anni con polizza **Vittoria** in "convenzione per Helpet" con la stessa garanzia;
- non ha avuto sinistri nelle 2 (due) annualità assicurative precedenti.

Puoi scegliere il **massimale assicurato** tra i seguenti tre valori: € 100.000 o € 250.000 o € 500.000.

La **garanzia** copre la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni causati a terzi dall'animale:

- morte o lesioni personali;
- morte o lesioni di altro animale;
- danneggiamenti a cose.

La **garanzia** copre anche la responsabilità civile delle persone che hanno in consegna l'animale, se le

persone non svolgono tale attività come professione.

**Vittoria** indennizza entro il **massimale**, con i limiti indicati al capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La **garanzia** opera in tutto il mondo.

La **garanzia** ha una **carenza** di 30 giorni.

L'assicurazione ha quindi effetto:

- dalle ore 24 del 30° giorno successivo al giorno indicato in **polizza**, se in quel momento il **premio** o la prima rata di **premio** è stato pagato;
- altrimenti dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento, ferme restando le scadenze stabilite in **polizza**.

Se la **polizza** è emessa in sostituzione di un'altra **polizza** con **Vittoria** (**polizza** "originaria"):

- per gli stessi **animali**;  
e
  - senza interruzione di copertura;
- la **carenza** non opera.

### 3 - Cosa NON è assicurato?

*In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i **rischi** esclusi dalle coperture assicurative.*

Non sono assicurati cani e gatti di età inferiore a 4 mesi o superiore a 10 anni compiuti. Esclusione non valida per cani e gatti di età compresa tra i 10 e i 12 anni compiuti se hanno i seguenti requisiti:

- sono assicurati da almeno 3 anni con polizza **Vittoria** in "convenzione per Helpet" con uguali coperture;
- non si sono verificati **sinistri** nelle ultime 2 annualità assicurative.

Se l'**animale** raggiunge il limite di età nel corso della durata della **polizza**, l'assicurazione:

- è valida fino alla scadenza annuale del **premio**  
e
- termina al compimento di detta scadenza.

Non sono inoltre assicurati cani e gatti:

- posseduti illegalmente;
- senza **microchip**;
- non registrati con specifico **libretto sanitario**;
- non regolarmente iscritti all'anagrafe animali d'affezione o anagrafe nazionale felina;
- non sottoposti alle vaccinazioni e relativi richiami obbligatori in base alle norme o regolamenti locali;
- non tenuti con cura e diligenza secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge o dai regolamenti comunali in materia;
- utilizzati nell'ambito di attività professionali, o d'ausilio allo svolgimento di un'attività professionale che comporta remunerazione;
- allevati a fini di lucro. Esclusione non valida per i seguenti cani:
  - cani guida utilizzati per accompagnare persone non vedenti o persone disabili
  - cani regolarmente riconosciuti per la pratica della dog therapy.

Per la **garanzia** "**RIMBORSO SPESE VETERINARIE ANNI D'ORO**" non sono inoltre assicurati cani e gatti di età inferiore a 10 anni compiuti.

La **S.O.** non è responsabile per danni:

- causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza;  
o
- o conseguenti a circostanze fortuite e imprevedibili.

Per la **garanzia** "**RISARCIMENTO PER R.C. ANIMALI DOMESTICI**", non sono considerati terzi:

- le persone la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione;
- il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato**, e qualsiasi altro parente o affine con gli stessi conviventi.

### 4 - Ci sono limiti di copertura?

*In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la **garanzia**, franchigie, scoperti, limiti e sottolimiti di **indennizzo** previsti dalla **polizza**.*

#### 4.1 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni che derivano da:

- dolo o colpa grave dell'**Assicurato**, dei suoi familiari o di altro parente o affine con lui convivente e anche delle persone che hanno in affido l'**animale**;
- guerre, atti di terrorismo;
- inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche;
- scioperi;
- trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- trasporto non realizzato con l'uso di veicoli terrestri gommati o treni, navi o aerei attrezzati e in conformità alle disposizioni di legge (art. 169 del codice della strada);
- partecipazione ad attività di caccia, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini o felini;
- uso professionale dell'**animale** o suo utilizzo in aiuto allo svolgimento di un'attività professionale o che comporta remunerazione. Esclusione non valida per i cani guida dei non vedenti e per i cani regolarmente riconosciuti per la pratica della "dog therapy";
- uso illegale dell'**animale** (maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati);
- **infortuni** o **malattie** dell'**Assicurato** e dell'**animale** i cui primi segni clinici sono precedenti alla decorrenza della **polizza**.

Le **garanzie**, inoltre, non operano per:

- gravidanza o parto spontaneo, castrazione, sterilizzazione o ogni altra esigenza di carattere riproduttivo e ogni tipo di patologia legata all'apparato riproduttore. Si precisa che la mammella di cani o gatti di sesso femminile è da considerarsi come parte dell'apparato riproduttore. Pertanto, gli eventi ad essa collegati sono esclusi dalla copertura;
- interventi sui denti o igiene dentale;
- **intervento chirurgico** relativo all'asportazione di neoplasie recidive;
- **intervento chirurgico** realizzato a seguito di lesione o rottura del legamento crociato;
- interventi relativi alla lussazione della rotula o patella (anche se causata da malformazioni genetiche o da eventi traumatici);
- interventi eseguiti sul gomito del cane (anche se necessari per malformazioni genetiche o eventi traumatici);
- soppressione e cremazione per pericolosità, per accertamenti diagnostici post-mortem, per problemi comportamentali;
- **malattie** evitabili con vaccini o profilassi preventivi;
- controlli di routine o facoltativi;
- acquisto di vaccini, antiparassitari e medicinali;
- Leishmania;
- **malattie** o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili a fattori ereditari, compresi gli esami per la ricerca degli stessi;
- ernie in genere;
- finalità estetiche (ad esempio: taglio delle orecchie o taglio della coda, anche se eseguite all'estero);
- epidemie o pandemie animali o malattie trasmissibili tra specie diverse (a titolo esemplificativo e non limitativo, epizoozia e/o zoonosi);
- epidemie e/o pandemie relative alla popolazione civile dichiarate dalle autorità competenti (a titolo esemplificativo e non limitativo, I.S.S. e/o O.M.S.);
- circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il rischio alla popolazione civile. Alcuni casi di esempio: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo.

La **struttura organizzativa** e la **struttura liquidativa** erogano le prestazioni in conformità e nei limiti fissati dalle leggi o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore.

Per la **garanzia "ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI"**:

- la prestazione "Consegna di generi alimentari per l'animale" esclude i costi dei generi alimentari acquistati. Tali costi sono quindi a carico dell'**Assicurato**;
- la prestazione "Anticipo spese veterinarie" non opera se il trasferimento di valuta all'estero infrange le leggi in materia in vigore in Italia o nel paese in cui si trova l'**Assicurato**.

La garanzia "RISARCIMENTO PER R.C. ANIMALI DOMESTICI" esclude i danni:

- che derivano da esercizio di qualsiasi attività a carattere professionale, commerciale, industriale, agricolo o di qualsiasi altra attività comunque retribuita;
- che derivano da atti dolosi dell'Assicurato;
- che derivano dall'uso dell'animale per l'attività venatoria;
- a cose ed animali di terzi che l'Assicurato ha in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.

## 4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI

Esempio di applicazione della franchigia:

- franchigia = € 100;
- danno = € 750;
- danno indennizzato all'Assicurato = € 650.

Esempio di applicazione dello scoperto:

- scoperto = 10% con il minimo di € 100;
- danno 1 = € 750; danno indennizzato all'Assicurato = € 650 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto minimo di € 100;
- danno 2 = € 2.500; danno indennizzato all'Assicurato = € 2.250 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto pari al 10% del danno (€ 250, in quanto superiore allo scoperto minimo).

TABELLA 1

Applicazione delle franchigie e degli scoperti

| GARANZIA / Prestazione                                                                                                              | FRANCHIGIE<br>(per sinistro salvo<br>diversa indicazione) | SCOPERTO<br>(per sinistro salvo<br>diversa indicazione) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| "RIMBORSO SPESE<br>VETERINARIE SILVER"                                                                                              |                                                           | 10% con il minimo di € 100                              |
| "RIMBORSO SPESE<br>VETERINARIE GOLD"<br>Prestazioni diverse da<br>"Rimborso spesa alimenti<br>terapeutici pre e post ricovero"      |                                                           | 10% con il minimo di € 100                              |
| "RIMBORSO SPESE<br>VETERINARIE PLATINUM"<br>Prestazione<br>"Spese veterinarie senza ricovero"                                       |                                                           | 10% con il minimo di € 50                               |
| "RIMBORSO SPESE<br>VETERINARIE PLATINUM"<br>Prestazioni diverse da<br>"Spese veterinarie senza ricovero"<br>e da "Addio improvviso" |                                                           | 10% con il minimo di € 100                              |

|                                                                                                                                |                                                                                                                             |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| "RIMBORSO SPESE VETERINARIE ANNI D'ORO"<br>Prestazioni diverse da<br>"Rimborso spesa alimenti terapeutici pre e post ricovero" |                                                                                                                             | 10% con il minimo di € 100 |
| "RISARCIMENTO PER R.C. ANIMALI DOMESTICI"                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 150 per danni a cose o animali</li> <li>• € 1.500 per danni a persone</li> </ul> |                            |

### 4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per "limite di indennizzo"?

Il limite di indennizzo è limite massimo entro il quale Vittoria offre la prestazione assicurativa. Rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di indennizzo può essere fissato per ogni sinistro, per anno solare o per entrambi.

Esempi di applicazione di limite di indennizzo per una determinata prestazione:

- limite di indennizzo € 500 per sinistro: Vittoria paga massimo € 500 per ciascun sinistro. Non è fissato un limite per anno. Quindi, Vittoria paga tutti i sinistri che avvengono durante l'anno solare (max € 500 ciascuno).
- limite di indennizzo € 500 per sinistro e per anno solare: Vittoria paga massimo € 500 durante l'anno solare (es. 2 sinistri da € 250 ciascuno)

I limiti di indennizzo delle singole prestazioni di assistenza o prestazioni veterinarie sono validi per ciascun animale e sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge.

Tutte le eccedenze ai limiti di indennizzo sono a carico dell'Assicurato.

Le prestazioni di assistenza prevedono l'applicazione dei limiti di indennizzo indicati nella tabella sotto riportata.

**TABELLA 2**  
Applicazione dei limiti di indennizzo

| GARANZIA / Prestazione                                       | LIMITI DI INDENNIZZO<br>(per anno solare, salvo diversa indicazione)                   |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| "ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI"<br>Invio pet sitter           | n. 5 giorni per un'ora al giorno,<br>oppure € 100 per sinistro                         |
| "ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI"<br>Trasporto dell'animale     | € 100 per sinistro                                                                     |
| "ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI"<br>Spese d'albergo            | € 100 per notte (pernottamento e prima colazione) massimo € 300 per sinistro (3 notti) |
| "ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI"<br>Anticipo spese veterinarie | anticipo denaro massimo importo € 2.000 per sinistro                                   |

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI"<br>Custodia dell'animale presso un<br>parente o una pensione | anticipo denaro massimo importo € 500 per<br><b>sinistro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| "ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI"<br>Consegna di generi alimentari<br>per l'animale            | Km 15 per il tragitto di percorrenza per <b>sinistro</b><br>(eccedenza a carico dell'Assicurato)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| "RIMBORSO<br>SPESE VETERINARIE PLATINUM"<br>Con somma assicurata 2.500 euro                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 500 complessivo per il totale delle prestazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spese per distacco compassionevole;</li> <li>- Spese veterinarie senza ricovero;</li> <li>- Spese veterinarie post ritrovamento dell'animale;</li> </ul> </li> <li>• € 2.000 complessivo per il totale delle altre prestazioni di rimborso spese veterinarie</li> <li>• € 500 per la sola prestazione "Addio improvviso"</li> </ul> |
| "RIMBORSO<br>SPESE VETERINARIE PLATINUM"<br>Con somma assicurata 3.500 euro                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 500 complessivo per il totale delle prestazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spese per distacco compassionevole;</li> <li>- Spese veterinarie senza ricovero;</li> <li>- Spese veterinarie post ritrovamento dell'animale;</li> </ul> </li> <li>• € 3.000 complessivo per il totale delle altre prestazioni di rimborso spese veterinarie</li> <li>• € 500 per la sola prestazione "Addio improvviso"</li> </ul> |
| "RIMBORSO<br>SPESE VETERINARIE ANNI D'ORO"                                                  | € 1.000 complessivo per il totale delle prestazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Per la **garanzia "ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI"**, le seguenti prestazioni sono erogate al massimo 1 volta per **anno solare**:

- "Seconda opinione veterinaria";
- "Consulenza veterinaria";
- "Consulenza nutrizionista";
- "Elaborazione piano alimentare".

Le restanti **prestazioni** sono erogate al massimo 2 volte per **anno solare**.

Le **prestazioni** delle **garanzie**:

"RIMBORSO SPESE VETERINARIE SILVER";  
"RIMBORSO SPESE VETERINARIE GOLD";  
"RIMBORSO SPESE VETERINARIE PLATINUM" diverse da "Addio improvviso";  
"RIMBORSO SPESE VETERINARIE ANNI D'ORO";  
operano per un massimo di 2 **sinistri** per **anno solare**.

La **prestazione** "Addio improvviso" della **garanzia "RIMBORSO SPESE VETERINARIE PLATINUM"** opera per un massimo di 1 **sinistro** per **anno solare**.

La **garanzia "RISARCIMENTO PER R.C. ANIMALI DOMESTICI"** risarcisce:

- fino a € 100.000 se indicato in **polizza "OPZIONE CLASSIC"**;
- fino a € 250.000 se indicato in **polizza "OPZIONE PREMIUM"**;
- fino a € 500.000 se indicato in **polizza "OPZIONE ELITE"**.

Il risarcimento è complessivo per la totalità dei sinistri che si verificano nel medesimo **anno solare**.

# COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

## 5 - Gestione del Sinistro

*Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle Parti e le indicazioni generali relative alla gestione dei sinistri.*

### 5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

#### A) Garanzia "ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI"

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- telefonare alla **Struttura organizzativa** in funzione 24 ore su 24, al:
  - numero verde 800.066.320
  - per chiamate dall'estero +39 0152559750
- o inviare:
  - una mail a [assistenza@mawdy.com](mailto:assistenza@mawdy.com)
  - o un fax al numero +39 015/2559604, presso Mapfre Asistencia S.A. - Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI)
- e comunicare con precisione:
  - il tipo di assistenza di cui ha bisogno;
  - cognome, nome e codice fiscale dell'Assicurato;
  - numero della polizza;
  - numero di microchip dell'animale;
  - luogo in cui si trova;
  - recapito telefonico per essere richiamato dalla S.O. nel corso dell'assistenza.

L'Assicurato non può ottenere le prestazioni se:

- non contatta la S.O. al momento del sinistro.

e

- la S.O. non organizza e autorizza l'intervento.

Tale esclusione non è valida in caso di dimostrata ed oggettiva forza maggiore.

La S.O.:

- può chiedere all'Assicurato altri documenti necessari per valutare il sinistro. Se richiesto, bisogna inviare gli originali (non fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture o ricevute delle spese;
- accetta la documentazione compilata in lingua italiana.

L'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato, sia prima che dopo il sinistro, nei confronti di Vittoria, della S.O. e dei magistrati che hanno esaminato il sinistro.

#### B) Garanzie:

- "RIMBORSO SPESE VETERINARIE SILVER";
- "RIMBORSO SPESE VETERINARIE GOLD";
- "RIMBORSO SPESE VETERINARIE PLATINUM";
- "RIMBORSO SPESE VETERINARIE ANNI D'ORO".

#### Pagamento diretto

L'Assicurato può rivolgersi a strutture veterinarie e medici veterinari:

- convenzionati con la **Struttura liquidativa**;
- o di sua scelta e che intendono convenzionarsi con la **Struttura liquidativa** prima dell'erogazione della prestazione.

In questi casi Vittoria attiva la procedura di pagamento diretto e:

- l'Assicurato non deve anticipare alcun pagamento per la **prestazione veterinaria**;
- Vittoria paga in modo diretto le strutture veterinarie e i medici veterinari convenzionati, entro i limiti di polizza. Restano quindi a carico dell'Assicurato eventuali **franchigie, scoperti** e prestazioni non comprese in **garanzia**.

Per conoscere le convenzioni in vigore, l'Assicurato può contattare la S.L.

In caso di sinistro con pagamento diretto, l'Assicurato deve:

- contattare la **Struttura liquidativa** ai seguenti numeri telefonici:
  - numero verde 800.066.320 per chiamate dall'Italia;



- +39.015.255.9750 per chiamate dall'estero  
attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00
- e comunicare:
  - nome, cognome, codice fiscale;
  - numero di **polizza**;
  - servizio richiesto;
  - indirizzo del luogo in cui si trova;
  - recapito telefonico al quale può essere richiamato;
  - giorno previsto per la **prestazione veterinaria**;
  - struttura e medico veterinario convenzionati scelti.

In alternativa, l'**Assicurato** può denunciare il **sinistro** tramite l'intermediario assicurativo.

Almeno 2 giorni prima della data prevista per la **prestazione veterinaria**, l'**Assicurato**:

- deve inviare una e-mail all'indirizzo [vittoria.petinsurance@mawdy.com](mailto:vittoria.petinsurance@mawdy.com), con allegati:
  - modulo "Richiesta di presa in carico diretta spese veterinarie" compilato;
  - certificati medici o prescrizioni in cui è indicato il numero di **microchip** dell'**animale**. Questi documenti devono attestare il decorso delle lesioni e della **malattia**, o tutto ciò che supporta la diagnosi per la quale è richiesta la prestazione;
  - **libretto sanitario** completo;
  - copia del documento di registrazione anagrafe animali d'affezione o anagrafe nazionale felina;
  - denuncia di smarrimento dell'**animale** presentata alla pubblica Autorità (documento da inviare per la prestazione "*Spese veterinarie post ritrovamento animale*")

In alternativa, l'**Assicurato** può presentare la richiesta tramite l'intermediario assicurativo.

Il modulo di "Richiesta di presa in carico diretta spese veterinarie" è disponibile:

- sul sito di **Vittoria**;
  - presso l'intermediario assicurativo;
- o può essere richiesto alla **Struttura liquidativa**.

Al momento dell'accettazione presso la struttura veterinaria, l'**Assicurato** deve sottoscrivere il "Documento di presa in carico". E' il documento con cui la **Struttura liquidativa** comunica alle strutture veterinarie e ai medici veterinari convenzionati:

- i termini di operatività della **garanzia** e delle **prestazioni veterinarie**;
- i limiti di **polizza**;
- i diritti e gli obblighi della **Struttura liquidativa** e dell'**Assicurato** verso la struttura veterinaria e i medici veterinari.

La **Struttura liquidativa**:

- può chiedere all'**Assicurato** altri documenti necessari per valutare il **sinistro**. Se richiesto, bisogna inviare gli originali (non fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture o ricevute delle spese;
- accetta la documentazione compilata in lingua italiana.

Rimborso

Se l'**Assicurato** si rivolge a strutture veterinarie o medici veterinari che:

- non sono convenzionati con la **Struttura liquidativa**
  - o che non possono (o non intendono) convenzionarsi prima dell'erogazione della prestazione,
- Vittoria** attiva la procedura di rimborso.

In questo caso l'**Assicurato**:

- paga i costi relativi alle **prestazioni veterinarie**
- e poi chiede il rimborso a **Vittoria**, tramite la **Struttura liquidativa**.

In caso di **sinistro** con rimborso, l'**Assicurato** deve:

- contattare la **Struttura liquidativa** ai seguenti numeri telefonici:
  - numero verde: 800.066.320 per chiamate dall'Italia;
  - +39.015.255.9750 per chiamate dall'estero;
 attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00;
- e, entro 30 giorni da quando si è verificato il **sinistro**, deve inviare la denuncia di **sinistro** a:
  - Mapfre Asistencia S.A. – Strada Trossi 66 – 13871 Verrone – Biella / Ufficio GSM
  - o all'indirizzo e-mail [vittoria.petinsurance@mawdy.com](mailto:vittoria.petinsurance@mawdy.com).

La denuncia deve contenere:

- le seguenti informazioni:
  - nome, cognome, codice fiscale dell'**Assicurato**;

- numero di **polizza**
- giorno, ora e luogo del **sinistro**
- e i seguenti documenti:
  - rapporto circostanziato a cura del medico veterinario, su carta intestata dello stesso, che attesta le cause e le modalità del **sinistro**;
  - **documentazione veterinaria** e tutto ciò che supporta la diagnosi relativa al **sinistro**. Ad esempio:
    - o cartella clinica e certificazione veterinaria che contiene anamnesi, sintomi, diagnosi, prescrizione veterinaria dell'intervento, sintesi dell'intervento;
    - o dimissioni;
    - o documentazione di spesa (comprese le notule e ricevute dei farmaci);
    - o eventuali terapie post dimissioni;
    - o radiografie ed esami strumentali e diagnostici con relativi referti.
 Nei documenti deve essere indicato il numero di **microchip dell'animale**;
  - ricevute fiscali debitamente quietanzate;
  - ulteriori certificati medici o prescrizioni che attestano il decorso delle lesioni e della **malattia**; nei certificati deve essere indicato il numero di **microchip dell'animale**;
  - libretto **sanitario** completo;
  - copia del documento di registrazione anagrafe animali d'affezione/anagrafe nazionale felina;
  - copia del tariffario del veterinario intervenuto;
  - denuncia di smarrimento dell'**animale** presentata alla pubblica Autorità (documento da inviare per la prestazione "*Spese veterinarie post ritrovamento animale*").

Il modulo di denuncia è disponibile:

- sul sito di **Vittoria**;
- presso l'intermediario assicurativo;
- o può essere richiesto alla **Struttura liquidativa**.

In alternativa, l'**Assicurato** può denunciare il **sinistro** tramite l'intermediario assicurativo.

La denuncia tardiva del **sinistro** può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Il diritto alle prestazioni decade se l'**Assicurato** non prende contatto con la **Struttura liquidativa**, salvo casi di comprovata e oggettiva forza maggiore.

**La Struttura liquidativa:**

- può chiedere all'**Assicurato** altri documenti necessari per valutare il **sinistro**. Se richiesto, bisogna inviare gli originali (non fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture o ricevute delle spese;
- accetta la documentazione compilata in lingua italiana.

#### C) **Garanzia "RISARCIMENTO PER R.C. ANIMALI DOMESTICI"**

La denuncia del **sinistro** deve essere inviata:

- a **Vittoria** o all'intermediario assicurativo cui è assegnata la **polizza**;
- entro 5 giorni dal momento in cui tu, l'**Assicurato** o gli aventi diritto ne hanno la possibilità <sup>(2)</sup>.

**L'Assicurato deve:**

- indicare nella denuncia: la data dell'evento, una descrizione dei fatti, delle cause e delle conseguenze dei fatti stessi;
- indicare le generalità dei danneggiati e degli eventuali testimoni;
- allegare la copia della richiesta di **risarcimento** effettuata da terzi o qualsiasi atto giudiziario che gli è stato notificato;
- astenersi da qualunque transazione o riconoscimento formale della propria responsabilità senza il consenso di **Vittoria**.

## **5.2 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO/RISARCIMENTO**

Per le **garanzie**:

- "**RIMBORSO SPESE VETERINARIE SILVER**";
- "**RIMBORSO SPESE VETERINARIE GOLD**";
- "**RIMBORSO SPESE VETERINARIE PLATINUM**";
- "**RIMBORSO SPESE VETERINARIE ANNI D'ORO**";

la **Struttura liquidativa**:

- verifica l'operatività della **garanzia**;
- valuta il **sinistro** (dopo aver ricevuto la documentazione completa dall'**Assicurato**);
- invia l'atto di transazione e quietanza e rimborsa l'**Assicurato** entro 30 giorni.

Per la **garanzia "RISARCIMENTO PER R.C. ANIMALI DOMESTICI"**

**Vittoria:**

- verificata l'operatività della **garanzia**;
- accertata la legittimazione del danneggiato o di chi per esso;
- ricevuta la documentazione completa relativa al **sinistro**;
- quantificato il danno;
- comunica entro 30 giorni al terzo danneggiato il **risarcimento**, con l'invio di apposito atto di transazione e quietanza;
- avuta notizia dell'accettazione, paga il **risarcimento** concordato entro 15 giorni dal ricevimento dell'atto di transazione e quietanza firmato, provvisto degli eventuali documenti indicati nell'atto stesso.

Se è:

- aperta una procedura giudiziaria (civile, penale o amministrativa)
- o se è avviata una procedura di natura conciliativa,

**Vittoria** può attendere la conclusione definitiva della procedura, prima di procedere con il pagamento nei termini sopra descritti.

### **5.3 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI**

Per la **garanzia "RISARCIMENTO PER R.C. ANIMALI DOMESTICI"** **Vittoria** assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze a nome dell'**Assicurato**, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale.

Se serve, nomina legali e tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni che spettano all'**Assicurato**.

Sono a carico di **Vittoria** le spese sostenute per resistere all'azione promossa dal danneggiato contro l'**Assicurato**, nel limite di un importo pari al 25% del **massimale** stabilito in **polizza** per il danno cui si riferisce la domanda.

Se la somma dovuta al danneggiato supera il **massimale**, le spese sono ripartite fra **Vittoria** e l'**Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse.

**Vittoria** non indennizza le spese sostenute dall'**Assicurato** per legali e tecnici da lei non nominati e non risponde di multe o ammende né di spese di giustizia penale.

## TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

| GARANZIA INTERESSATA                                                                                                                                                                                                   | COSA FARE SUBITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DOCUMENTI NECESSARI PER LA GESTIONE DEL SINISTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI                                                                                                                                                                                           | <p>Chiamare numero verde 800.066.320 (+39.015.255.97.50 dall'estero) attivo 24 ore su 24</p> <p>oppure inviare mail a: <a href="mailto:assistenza@mawdy.com">assistenza@mawdy.com</a></p> <p>o un fax al numero: +39 015 2559604 presso Mapfre Asistencia S.A. Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>• modulo "Richiesta di presa in carico diretta spese veterinarie";</p> <p>• certificati medici o prescrizioni;</p> <p>• libretto sanitario completo;</p> <p>• documento di registrazione Anagrafe animali;</p> <p>• rapporto del medico veterinario, che attesta le cause e la modalità del sinistro;</p> <p>• documentazione veterinaria e tutto ciò che supporta la diagnosi;</p> <p>• ricevute fiscali;</p> <p>• fornire ogni informazione e documento ritenuto necessario dalla Struttura Organizzativa.</p> |
| <p>RIMBORSO SPESE VETERINARIE SILVER e RIMBORSO SPESE VETERINARIE DOMESTICI GOLD</p> <p>RISARCIMENTO PER R.C. ANIMALI DOMESTICI</p> <p>RIMBORSO SPESE VETERINARIE PLATINUM e RIMBORSO SPESE VETERINARIE ANNI D'ORO</p> | <p>Chiamare numero verde 800.066.320 (dall'estero +39 015.255.97.50). Dare avviso all'intermediario a cui è assegnata la polizza, oppure a Vittoria, entro 5 giorni, indicando la data dell'evento.</p> <p>oppure denunciare il sinistro tramite l'intermediario assicurativo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pagamento Diretto</li> </ul> <p>Almeno 2 giorni lavorativi prima della data prevista per la prestazione veterinaria, inviare mail a <a href="mailto:vittoria.petinsurance@mawdy.com">vittoria.petinsurance@mawdy.com</a> oppure presentare la richiesta tramite l'intermediario assicurativo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rimborso</li> </ul> <p>Denunciare il sinistro entro 30 giorni da quando è avvenuto a: Mapfre Asistencia S.A. – Strada Trossi 66 – 13871 Verrone – Biella Ufficio / GSM o all'indirizzo e-mail: <a href="mailto:vittoria.petinsurance@mawdy.com">vittoria.petinsurance@mawdy.com</a> inviando il modulo di denuncia "Richiesta di rimborso spese veterinarie".</p> <p>In alternativa, presentare la denuncia tramite l'intermediario assicurativo.</p> | <p>Pagamento Diretto</p> <p>Riportare nella denuncia la descrizione dei fatti, delle cause e delle conseguenze dei fatti stessi, le generalità dei danneggiati e degli eventuali testimoni.</p> <p>Allegare alla denuncia la copia della richiesta di risarcimento effettuata da terzi o qualunque atto giudiziario che è stato notificato</p>                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## APPENDICE NORMATIVA

*In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di Legge richiamati in questa sezione.*

(1) **Codice Civile - Art.1917 - Assicurazione della responsabilità civile**

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

(2) **Codice Civile - Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

**Vittoria con te**

**Casa  
& Famiglia**

## **CASA & FAMIGLIA**

**Sezione**

**“TUTELA LEGALE”**

**In convenzione per Helpet**



**Vittoria**  
**Assicurazioni**

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

## SCHEMA DI COMPOSIZIONE DELLE GARANZIE

*È una rappresentazione sintetica delle garanzie acquistabili. Il contenuto delle singole garanzie è spiegato in dettaglio nei paragrafi successivi.*

| Garanzia      | Tipo di garanzia | Abbinamenti |
|---------------|------------------|-------------|
| TUTELA LEGALE | Base             |             |



## GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

I termini riportati in "grassetto minuscolo" in questo documento hanno il seguente significato.

### LE PARTI:

- **Contraente**  
Sei tu, la persona fisica che sottoscrive la **polizza**. Hai l'onere di pagare il **premio**.
- **Vittoria**  
Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali altre imprese Coassicuratrici.

### DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **Animale**  
Il cane o il gatto identificato in **polizza** con il numero di microchip, di proprietà del **Contraente**.
- **Anno solare**  
Periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di sottoscrizione della **polizza**.
- **Assicurato**  
La persona coperta dalla **polizza** perché esposta al **rischio**.
- **Assistenza stragiudiziale**  
Attività di assistenza per tentare di risolvere una controversia senza ricorrere al giudice. Comprende le procedure di: mediazione civile; negoziazione assistita; conciliazione paritetica.
- **Contravvenzione**  
**Reato** punito con l'arresto o l'ammenda (o entrambi). Non si considera l'elemento psicologico di chi lo commette (colpa, dolo).
- **Danno extracontrattuale**  
Danno subito dall'**Assicurato** per **fatto illecito** commesso da terzi, **escluso l'inadempimento contrattuale**. Esempio è il danno subito nel corso di un incidente stradale: tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
- **Delitto**  
**Reato** punito con la reclusione o la multa. Si considera l'elemento psicologico di chi lo commette. Può essere:
  - colposo, se è commesso senza volontà e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
  - preterintenzionale, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto da chi lo compie;
  - doloso, se è commesso con volontà e consapevolezza.
- **Diritto civile**  
Parte del diritto privato che regola i rapporti tra privati (famiglia, proprietà, contratti, successione ereditaria).
- **Fatto illecito**  
Fatto commesso in violazione di norme di legge.
- **Garanzia**  
Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.
- **Indennizzo**  
Somma dovuta da **Vittoria** all'**Assicurato**, per rimborsare o risarcire un danno in caso di **sinistro**.
- **Nucleo familiare**  
Le persone che, al momento del **sinistro**, risultano iscritte nel tuo stato di famiglia.
- **Premio**  
Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.
- **Procedimento penale**  
Successione di atti avviati dall'Autorità giudiziaria nei confronti di una persona. Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali. Termina con l'eventuale giudizio. La contestazione è notificata alla persona tramite informazione di garanzia, che indica la norma violata e la natura della violazione (colposa, preterintenzionale, dolosa). Per l'attivazione della copertura assicurativa è rilevante la contestazione iniziale.
- **Polizza**  
Il contratto sottoscritto dalle **Parti**, che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.

- **Reato**  
Azione o omissione vietata dalla legge penale e sanzionata con una pena. Può essere una **contravvenzione** o un **delitto**, a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
- **Rischio**  
Probabilità di un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.
- **Sezione Insignanze**  
Insignanze raggruppate in funzione dei **rischi** assicurati.
- **Soccombenza** (spese di)  
Spese che chi perde una causa civile deve pagare alla parte vittoriosa, in base alla decisione del Giudice.
- **Somma assicurata**  
Importo massimo della prestazione assicurativa.
- **Sinistro**  
Verificarsi dell'**evento** per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Transazione**  
Accordo tra le parti per risolvere una controversia già cominciata o prevenirne altre, tramite reciproche concessioni.
- **Vertenza contrattuale**  
Per vertenza contrattuale si intende il contrasto tra le parti nato a seguito del mancato rispetto di un obbligo che deriva da un contratto.

# OGGETTO DEL CONTRATTO

## 1 - Che cosa è assicurato?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le **garanzie** di questa **sezione**, valide solo se richiamate in **polizza**.

Sei assicurato tu ed il tuo **nucleo familiare**.

Le **garanzie** di questa **sezione** tutelano i diritti dell'**Assicurato** nell'ambito della sua vita privata.

**Vittoria** indennizza l'**Assicurato** entro la **somma assicurata** indicata in **polizza** e con i limiti di **indennizzo** indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

### 1.1 - TUTELA LEGALE

Questa **garanzia** opera se l'**animale** ha età compresa tra 4 mesi e 10 anni compiuti.

Oltre i 10 anni e fino a 12 anni compiuti, opera se l'**animale** ha i seguenti requisiti:

- lo hai assicurato negli ultimi 3 (tre) anni con polizza Vittoria in "convenzione per Helpet" con la stessa **garanzia**;
- non ha avuto **sinistri** nelle 2 (due) annualità assicurative precedenti.

**Vittoria** tutela i diritti dell'**Assicurato** se, nell'ambito della vita privata:

- subisce **danni extracontrattuali** dovuti a **fatto illecito** di terzi;
- è sottoposto a **procedimento penale** per **delitto** colposo o per **contravvenzione**, anche per violazioni in materia fiscale ed amministrativa.

Le suddette prestazioni valgono anche per gli eventi che coinvolgono l'**Assicurato** quando è:

- ciclomotorista;
- ciclista;
- pedone;
- soggetto trasportato su qualunque mezzo.

Rientrano in **garanzia** le spese:

- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento di un perito, di un consulente tecnico d'ufficio, di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- di **soccombenza**. Sono escluse le spese dovute da altri soggetti debitori, ma poste a carico dell'**Assicurato**, secondo il principio di solidarietà<sup>(1)</sup>;
- per **transazione** autorizzata da **Vittoria**, comprese le spese della controparte;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei **sinistri**;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa nei **procedimenti penali**;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- di arbitri e legali intervenuti, se la controversia è sottoposta e risolta da uno o più arbitri;
- per l'indennità che l'**Assicurato** deve pagare agli organismi di mediazione. L'indennità è rimborsata nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli organismi pubblici ed escluso quanto deriva da vincoli di solidarietà;
- per il contributo unificato (tassazione per le spese degli atti giudiziari) non rimborsato dalla controparte in caso di sua **soccombenza**.

Inoltre, in caso di:

- arresto, minaccia di arresto;
- **procedimento penale** all'estero, in uno dei paesi in cui la **garanzia** è operante;

**Vittoria** rimborsa:

- le spese per l'assistenza di un interprete;
- le spese per traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- l'anticipo della cauzione richiesta dall'autorità competente. La cauzione è anticipata da **Vittoria** se la sua restituzione è provata da adeguate garanzie bancarie o analoghe garanzie. L'anticipo deve essere restituito entro 60 giorni dalla sua erogazione. Dopo tale termine **Vittoria** addebita gli interessi al tasso legale corrente.

**Vittoria** indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

### 1.2 - CONSULENZA LEGALE TELEFONICA

È sempre compreso il servizio di Consulenza Legale Telefonica nell'ambito delle materie che

riguardano la **garanzia** indicata in **polizza**.

L'**Assicurato** può contattare il numero verde 800.666.000 o il numero +39 02 61290887 all'estero, attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 per:

- affrontare in modo corretto una **controversia** o un procedimento;
- impostare in modo corretto le comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide);
- avere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

### **1.3 - OPERATIVITA' DELLA GARANZIA**

#### **Data del sinistro**

Per determinare la data in cui avviene un **sinistro**, **Vittoria** considera quando:

- avviene il danno o il presunto danno, causato o subito dall'**Assicurato**, che dà origine alla richiesta di risarcimento per **danni extracontrattuali**;
- viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a **sanzioni amministrative**;
- avviene il primo inadempimento, anche presunto, della prestazione contestata nel contratto, nel caso di **controversie** di natura contrattuale;
- avviene la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell'**Assicurato**, della controparte o di un terzo, per tutte le altre ipotesi.

### **1.4 - LIMITI TERRITORIALI**

La **garanzia "TUTELA LEGALE"** vale per i **sinistri** che insorgono (e i cui processi avvengono) in tutti gli Stati d'Europa, nel caso di **danni extracontrattuali** o di **procedimento penale**.

## **2 - Cosa NON è assicurato?**

*Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio i **rischi** esclusi dalle coperture assicurative.*

Non sono assicurabili le persone giuridiche.

## **3 - Ci sono limiti di copertura?**

*In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la **garanzia**, **franchigie**, **scoperti**, **limiti** e **sottolimiti di indennizzo** previsti dalla **polizza**.*

### **3.1 - ESCLUSIONI**

Sono escluse le seguenti spese:

- non concordate con **Vittoria**, secondo le regole previste ai successivi articoli "**Obblighi in caso di sinistro**" e "**Gestione del sinistro**";
- per incarichi conferiti dall'**Assicurato** a professionisti diversi da quelli autorizzati da **Vittoria** per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio;
- del legale per attività che non sono state svolte e dettagliate in parcella;
- di viaggio e di soggiorno dell'avvocato che deve uscire dal proprio domicilio professionale per svolgere l'incarico ricevuto;
- per gli onorari di ulteriori legali intervenuti nello stesso grado di giudizio. Esclusione non valida per le spese relative al legale domiciliatario;
- dovute da altri soggetti debitori che deve pagare l'**Assicurato** secondo il principio di solidarietà;
- rimborsate dalla controparte. Se **Vittoria** ha anticipato queste spese, l'**Assicurato** deve restituirle entro 60 giorni da quando ha ricevuto il rimborso;
- ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se la controversia si conclude con una **transazione** non concordata con **Vittoria**;
- multe o ammende e oneri fiscali che si possono presentare nel corso o alla fine della vertenza. Esclusione non valida per il contributo unificato e per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati

Le **garanzie** non operano per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- materia fiscale, tributaria e amministrativa;
- acquisto di beni mobili registrati;
- controversie e **procedimenti penali** che derivano dalla proprietà o guida di veicoli a motore, mezzi nautici ed aerei. Esclusione non valida per i ciclomotori;

- diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- controversie e **procedimenti penali** che riguardano beni immobili. Esclusione non valida per l'abitazione principale, secondaria o per uso stagionale, utilizzate dall'**Assicurato**;
- operazioni relative all'acquisto e costruzione di beni immobili;
- **sinistri** nati da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipula della **polizza**:
  - erano già disdetti;
  - o per i quali una o entrambe le **Parti** coinvolte avevano già chiesto il recesso, la risoluzione o la modifica;
- controversie con Istituto o Ente Pubblico di Assicurazioni Sociali e Previdenziali.
- controversie di lavoro dipendente, anche con Ente pubblico.
- **vertenze contrattuali** con **Vittoria**.

### 3.2 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per "limite di indennizzo"?

Il limite di indennizzo è limite massimo entro il quale Vittoria offre la garanzia. Rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di indennizzo può essere fissato per ogni sinistro, per anno solare o per entrambi.

Esempi di applicazione di limite di indennizzo per una determinata garanzia:

- limite di indennizzo € 3.000 per sinistro: Vittoria paga massimo € 3.000 per ciascun sinistro. Non è fissato un limite per anno. Quindi Vittoria paga tutti i sinistri che avvengono durante l'anno solare (max € 3.000 ciascuno).
- limite di indennizzo € 3.000 per sinistro e per anno solare: Vittoria paga massimo € 3.000 durante l'anno solare (es. 2 sinistri da € 1.500 ciascuno o 1 sinistro da € 3.000).
- limite di indennizzo € 3.000 per sinistro e € 5.000 per anno solare: Vittoria paga massimo € 5.000 durante l'anno solare, ma mai più di € 3.000 per ogni singolo sinistro.

TABELLA 1  
Applicazione dei Limiti di indennizzo

| GARANZIA / Prestazione                                                                       | LIMITE DI INDENNIZZO<br>(per anno solare, salvo diversa indicazione)         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| "TUTELA LEGALE"<br>Spese per assistenza interprete.                                          | 10 ore lavorative                                                            |
| "TUTELA LEGALE"<br>Spese relative a traduzioni.                                              | € 1.000                                                                      |
| l'Assicurato sceglie un legale<br>non residente nel circondario<br>del Tribunale competente. | Massimo €3.000 per gli onorari del domiciliatario<br>per sinistro e per anno |

Per l'esecuzione forzata e per ciascun titolo esecutivo, le spese rientrano nella **garanzia** nel limite dei primi due tentativi.

## COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

### 4 - Gestione del Sinistro

*Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle **Parti** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **sinistri**.*

Vittoria gestisce i **sinistri** di questa **sezione** <sup>(2)</sup>.

#### 4.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve:

- denunciare il **sinistro** il prima possibile a **Vittoria**, tramite:
  - numero verde: 800.666.000 o il numero +39 0261290887 all'estero, attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00;
  - e-mail a: [sinistri.tutelalegale@vittoriaassicurazioni.it](mailto:sinistri.tutelalegale@vittoriaassicurazioni.it);
  - posta a: VITTORIA ASSICURAZIONI Spa – Via Ignazio Gardella 2 – 20149 MILANO.
- Se l'Assicurato denuncia il **sinistro** oltre 2 anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, perde il diritto alle **garanzie** <sup>(3)</sup>;
- allegare alla denuncia tutti gli atti e documenti necessari;
- pagare l'imposta e di bollo e di registro richiesta per la regolarità degli atti e dei documenti.

Al momento della denuncia del **sinistro**, l'Assicurato può indicare un legale al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, se il tentativo di bonaria definizione non ha esito positivo.

Se il legale indicato dall'Assicurato non risiede nel circondario del tribunale competente, si applicano i limiti di **indennizzo** indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Per avere diritto alle prestazioni previste dalla **garanzia**, l'Assicurato deve:

- inviare il prima possibile a **Vittoria** copia degli altri atti o documenti pervenuti dopo la denuncia di **sinistro** e tutte le notizie utili alla gestione del suo caso;
- aggiornare subito **Vittoria** sulle circostanze rilevanti per l'erogazione delle prestazioni;
- avvisare **Vittoria** e avere la sua conferma a procedere, prima di incaricare un legale o un perito di fiducia;
- ottenere conferma a procedere da parte di **Vittoria** prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato;
- richiedere l'autorizzazione di **Vittoria** per concordare con la controparte **transazioni** o accordi per definire la **controversia**, se ci sono a carico di **Vittoria** spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato.

Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, **Vittoria** rimborsa gli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l'effettiva urgenza e la convenienza nel concludere l'operazione.

#### 4.2 - GESTIONE DEL SINISTRO

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del **sinistro** è riservata a **Vittoria** che:

- ricevuta la denuncia del **sinistro**, e valutata la fondatezza del caso e l'operatività della **garanzia**, svolge ogni possibile tentativo per una **risoluzione amichevole della controversia**, in modo diretto o tramite professionisti da essa individuati. A tal fine, se richiesto da **Vittoria**, l'Assicurato deve rilasciare apposita procura per la gestione della **controversia** o del procedimento. Tra i servizi offerti c'è l'assistenza legale diretta da parte di professionisti esperti di **Vittoria** per risolvere la questione senza intraprendere l'iter giudiziale. Se l'Assicurato intende avvalersi di questa prestazione e decide di rivolgersi a un proprio legale di fiducia, le relative parcelle per questa fase non saranno rimborsate;
- per risolvere la **controversia**, **Vittoria** valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di **risoluzione amichevole delle controversie**, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
- autorizza l'Assicurato a scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con **Vittoria** o se **Vittoria** non dispone di un avvocato da proporre per la gestione del caso.

In seguito, **Vittoria** autorizza l'azione in giudizio:

- se è necessaria la difesa dell'Assicurato in un **procedimento penale** o amministrativo o per resistere ad un'azione civile promossa da terzi;
  - negli altri casi, se la risoluzione amichevole non riesce e l'Assicurato ha possibilità di successo.
- Se non ci sono possibilità di successo nell'azione in giudizio e l'Assicurato non condivide il parere di

**Vittoria**, l'**Assicurato** può procedere:

- con l'**arbitrato**, come indicato nell' articolo "**DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO**";
- per proprio conto. In tal caso, se vince la causa con **sentenza definitiva**, può richiedere a **Vittoria** il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nel limite della **massimale** indicato in **polizza**.

Per la fase giudiziale, **Vittoria** trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- l'**Assicurato** può indicare a **Vittoria** un legale di propria fiducia (altrimenti lo sceglie **Vittoria**);
- l'**Assicurato** deve:
  - dare regolare mandato al legale scelto;
  - fornire al legale scelto tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
- se, nel corso dello stesso grado di giudizio, l'**Assicurato** revoca l'incarico al legale scelto e sceglie un nuovo legale, **Vittoria** non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Questa disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

**Vittoria** gestisce un unico **sinistro**:

- per **controversie** o procedimenti promossi da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
- per **controversie** o procedimenti, anche di natura diversa, dovuti allo stesso **sinistro** in cui sono coinvolti uno o più **Assicurati**;
- se l'**evento** che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.

### **4.3 - ESONERO DI RESPONSABILITA'**

**Vittoria** non è responsabile:

- dell'operato di legali e periti;
- di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'**Assicurato**.

### **4.4 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO**

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'**Assicurato** e **Vittoria** sulla gestione del sinistro, entrambi possono chiedere di affidare la questione a un arbitro. L'arbitro può essere scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.

L'arbitro decide secondo equità e le spese di arbitrato sono a carico della parte che perde la causa. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'**Assicurato**, questi può procedere lo stesso per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'**Assicurato** ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da **Vittoria**, può richiedere a **Vittoria** il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti della somma assicurata prevista.

Se l'**Assicurato** vuole invece ricorrere in giudizio, si può fare un tentativo di mediazione prima dell'azione civile.

### **4.5 - TERMINI DI LIQUIDAZIONE**

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della **garanzia** e valutate le spese sostenute dall'**Assicurato**, **Vittoria** entro 30 giorni:

- paga l'**indennizzo**;
- o comunica i motivi per cui l'**indennizzo** non può essere pagato.



## TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

### COSA FARE SUBITO

Denunciare il sinistro il prima possibile a **Vittoria**:

Allegare alla denuncia tutti gli atti e documenti necessari.

### CONTATTI

- Denuncia telefonica al: numero verde 800.666.000, o al numero +39 02 61290887 all'estero, attivo 24 ore su 24.
- Denuncia scritta:
  - e-mail a: [sinistri.tutelalegale@vittoriaassicurazioni.it](mailto:sinistri.tutelalegale@vittoriaassicurazioni.it).
  - posta a: VITTORIA ASSICURAZIONI Spa Via – Ignazio Gardella 2 – 20149 MILANO.

## APPENDICE NORMATIVA

*In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di Legge richiamati in questa sezione.*

### (1) **CODICE CIVILE - Articolo 1292**

#### **CODICE CIVILE - Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile**

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Legge 29 maggio 2017, n.71 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

#### **CODICE DI PROCEDURA PENALE – Articolo 374- Presentazione spontanea**

Chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini, ha facoltà di presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare dichiarazioni.

Quando il fatto per cui si procede è contestato a chi si presenta spontaneamente e questi è ammesso a esporre le sue discolpe, l'atto così compiuto equivale per ogni effetto all'interrogatorio. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 64, 65 e 364.

La presentazione spontanea non pregiudica l'applicazione di misure cautelari.

#### **CODICE DI PROCEDURA PENALE – Articolo 375- Invito a presentarsi**

Il pubblico ministero invita la persona sottoposta alle indagini a presentarsi quando deve procedere ad atti che ne richiedono la presenza.

L'invito a presentarsi contiene:

- a) le generalità o le altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;
- b) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;
- c) il tipo di atto per il quale l'invito è predisposto;
- d) l'avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell'articolo 132 l'accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.

Quando la persona è chiamata a rendere l'interrogatorio l'invito contiene altresì la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute [369, 369-bis]. L'invito può inoltre contenere, ai fini di quanto previsto dall'articolo 453, comma 1, l'indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l'avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato.

L'invito a presentarsi è notificato almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni di urgenza, il pubblico ministero ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire.

#### **CODICE DI PROCEDURA PENALE – Articolo 376- Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto**

Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o confronto, l'accompagnamento coattivo è disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice.

Prendere come riferimento i valori minimi (senza l'applicazione di maggiorazioni) dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni.

### **CODICE CIVILE – Articolo 1292- Nozione della Solidarietà**

L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

### **(2) CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – art. 164**

### **(3) CODICE CIVILE - Articolo 2952**

### **CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – art. 164- Modalità per la gestione dei sinistri**

L'impresa che esercita l'attività assicurativa nel ramo tutela legale adotta, per la gestione dei sinistri e per la relativa attività di consulenza, una delle modalità, di cui deve essere data preventiva comunicazione all'IVASS, previste dal comma 2.

L'impresa può:

- a) svolgere direttamente l'attività di gestione dei sinistri e quella di consulenza;
- b) affidarla ad un'impresa distinta;
- c) prevedere nel contratto il diritto per l'assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi in caso Sezione "Tutela Legale" di sinistro, non appena abbia il diritto di esigere l'intervento dell'impresa di assicurazione, a un avvocato o ad altro professionista abilitato dalla legge da lui scelto.

Qualora l'impresa si avvalga della facoltà di cui al comma 2, lettera a), devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) se l'impresa è multiramo, il personale di cui si avvale non deve svolgere, per conto della stessa, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in un altro ramo esercitato dall'impresa;
- b) indipendentemente dal fatto che l'impresa sia multiramo o specializzata, il personale non deve svolgere, per conto di altra impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni contro i danni che abbia con la prima legami finanziari, commerciali o amministrativi, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in altri rami esercitati dall'impresa con la quale intercorrono i predetti legami.

L'impresa deve dichiarare nel contratto se intende avvalersi della facoltà di cui al comma 2, lettera b), indicando la denominazione sociale dell'impresa alla quale affida la gestione dei sinistri. Quando l'impresa ha legami con un'altra impresa che esercita le assicurazioni contro i danni, il personale incaricato della gestione dei sinistri o della relativa consulenza non può esercitare la stessa o analoga attività in altri rami esercitati da quest'ultima impresa. L'impresa cui sia affidata la gestione dei sinistri è soggetta alla vigilanza dell'IVASS.

L'impresa può adottare una diversa modalità operativa previa comunicazione all'IVASS e con effetto solo per i contratti stipulati successivamente alla comunicazione medesima.

### **CODICE CIVILE - Articolo 2952- Prescrizione in materia di assicurazione**

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

**Vittoria con te**

**Casa  
& Famiglia**

**CASA & FAMIGLIA**  
**IL CONTRATTO**  
**DALLA "A" ALLA "Z"**  
**In convenzione per Helpet**



**Vittoria**  
**Assicurazioni**

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

## GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

I termini riportati in "**grassetto minuscolo**" in questo documento hanno il seguente significato.

### LE PARTI:

- **Contraente**  
Sei tu, la persona fisica che sottoscrive la polizza, residente in Italia. Hai l'onere di pagare il **premio**. Sei il proprietario dell'animale da assicurare, per come registrato alla anagrafe canina o felina.
- **Vittoria**  
Vittoria Assicurazioni S.p.A., ed eventuali società Coassicuratrici.

### DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO:

- **Anno solare**  
Periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di sottoscrizione della **polizza**.
- **Assicurato**  
La persona coperta dalla **polizza** perché esposta al **rischio**.
- **Consumatore**  
Persona fisica che agisce per scopi non relativi all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Pertanto, sei un consumatore quando agisci per scopi relativi alla tua vita privata.
- **Fabbricato**  
L'intera costruzione edile indicata in **polizza**.
- **Garanzia**  
Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.
- **Indennizzo**  
Somma dovuta da **Vittoria** all'**Assicurato** in caso di **sinistro**.
- **Mese di riferimento**  
Ultima mensilità di **polizza** pagata e conclusa nel tempo (definita).
- **MyVittoria**  
Applicazione software (app) di **Vittoria**. È disponibile gratuitamente su App Store e Google Play. Ti permette di verificare e gestire a distanza il tuo rapporto assicurativo con **Vittoria**.
- **Organismo di mediazione**  
Ente pubblico o privato, iscritto nel registro tenuto dal Ministero della giustizia, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione (di cui al D.lgs. n. 28 del 2010).
- **Polizza**  
Il contratto sottoscritto dalle **Parti**. È il documento che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.
- **Premio**  
Somma dovuta dal **Contraente** a **Vittoria**.
- **Rischio**  
La probabilità di un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.
- **Sezione**  
Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione del tipo di **rischio**.
- **Sinistro**  
Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

- **Somma assicurata**  
Importo massimo della prestazione assicurativa.

## IL CONTRATTO DALLA "A" ALLA "Z"

In questo documento ci sono le norme specifiche che regolamentano la **polizza**. Si applicano inoltre le norme di legge. Nell'Appendice Normativa si trovano i testi completi degli articoli citati in questo documento ed applicabili alla **polizza**.

### 1 - Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società?

In questa parte del documento trovi gli obblighi previsti dalla **polizza** per il **Contraente**, l'**Assicurato** e per **Vittoria**.

#### 1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Cosa si intende per "rischio"?

Come riportato nel glossario, in ambito assicurativo si definisce rischio la probabilità che si verifichi un evento che può generare un sinistro.

Ad esempio, è un rischio per l'assicurato subire un incendio della propria abitazione a causa di un fulmine.

Prima della conclusione della **polizza**, **Vittoria** ti chiede alcune informazioni essenziali per una corretta valutazione del **rischio** da assicurare. Le tue dichiarazioni sono inserite nella **polizza**.

Devi quindi dare a **Vittoria** informazioni precise e complete. Se non lo fai:

- la copertura assicurativa potrebbe cessare;
- o potresti perdere, in tutto o in parte, l'**indennizzo**.

La materia è regolata dal Codice Civile <sup>(1)</sup>.

#### 1.2 - DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Le informazioni che hai dato quando hai sottoscritto la **polizza** possono cambiare nel tempo. Se succede, devi subito comunicarlo a **Vittoria**, perché potrebbe variare il **rischio**.

Le modalità di comunicazione sono indicate nel successivo articolo "**FORMA DELLE COMUNICAZIONI**".

Se il **rischio** diminuisce, **Vittoria** può scegliere se:

- recedere dalla **polizza**. In questo caso, **Vittoria** ti avvisa con un mese di anticipo e ti restituisce la parte di **premio** pagata e non goduta;
- mantenere l'assicurazione. In questo caso, **Vittoria** riduce il **premio** a partire da quello successivo alla tua comunicazione.

Se il **rischio** aumenta (aggravamento), **Vittoria** può recedere dalla **polizza**. Se non comunichi a **Vittoria** l'aggravamento del **rischio**, potresti perdere, in tutto o in parte, l'**indennizzo**.

La materia è regolata dal Codice Civile <sup>(2)</sup>.



Esempio di aggravamento del rischio.

Assicuri il tuo immobile contro l'incendio. Nell'immobile abiti con la tua famiglia. Una parte dell'immobile è utilizzata come laboratorio artigianale. In polizza dichiarare che almeno i due terzi della superficie dell'immobile sono utilizzati come abitazione.

Nel corso della polizza ingrandisci il laboratorio e la superficie utilizzata come abitazione scende sotto i due terzi.

In questo caso il rischio di incendio del tuo immobile diventa maggiore. Devi subito comunicarlo a Vittoria che può recedere dalla polizza o proporti di modificarla.

### 1.3 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sottoscrivi con altre compagnie delle polizze per coprire gli stessi rischi della polizza con Vittoria, devi comunicarlo a Vittoria. Se non lo comunichi a Vittoria, e fai questo con dolo, perdi il diritto all'indennizzo.

Le modalità di comunicazione sono indicate nel successivo articolo "FORMA DELLE COMUNICAZIONI".

Vittoria, entro 30 giorni dalla tua comunicazione, può recedere dalla polizza, con un preavviso di almeno 15 giorni. In caso di recesso, Vittoria ti restituisce la parte di premio pagata e non goduta.

In caso di sinistro, devi avvisare tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

La materia è regolamentata dal Codice Civile <sup>(3)</sup>.

### 1.4 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

Se il Contraente è diverso dall'Assicurato:

- gli obblighi della polizza spettano al Contraente (tranne quelli che per la loro natura possono essere rispettati solo dall'Assicurato).
- i diritti della polizza spettano all'Assicurato. Il Contraente può nel caso farli valere solo con il consenso esplicito dell'Assicurato.

La materia è regolamentata dal Codice Civile <sup>(4)</sup>.

Esempi di obblighi:

il Contraente deve firmare la polizza e pagare il premio.

Esempi di diritti:

il Contraente richiede di modificare il contratto;  
l'Assicurato riscuote l'indennizzo.

### 1.5 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Per comunicare con Vittoria devi inviare una lettera raccomandata o PEC:

- all'Agenzia alla quale è assegnata la **polizza**;
- oppure ai seguenti recapiti:
  - Vittoria Assicurazioni S.p.a., Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano;
  - vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it.

## **1.6 - DOLO E COLPA GRAVE**

**Vittoria** risponde dei danni indennizzabili o risarcibili a termini di **polizza**, determinati da:

- colpa grave del **Contraente** o dell'**Assicurato** (se diverso dal **Contraente**);
- dolo e colpa grave delle persone di cui il **Contraente** o l'**Assicurato** (se diverso dal **Contraente**), deve rispondere a norma di legge. E' compreso il personale addetto alla manutenzione del fabbricato indicato in **polizza** ed il personale domestico, ad esempio colf e badanti.

## **2 - Come mi assicuro?**

*In questa parte trovi nel dettaglio le condizioni operative con le quali **Vittoria** presta le **garanzie** previste dalla **polizza**.*

### **2.1 - QUANDO E COME DEVO PAGARE**

Devi pagare la prima rata di **premio** (o l'eventuale **premio unico**) alla consegna della **polizza**.  
Le rate successive devi pagarle alle scadenze previste dalla **polizza**.

Puoi pagare il **premio** presso:

- l'Agenzia cui è assegnata la **polizza**;
- oppure la sede di **Vittoria**.

**Vittoria** ti rilascia la ricevuta di pagamento con la data e la firma della persona autorizzata a riscuotere il **premio**.

Puoi pagare il **premio** con:

- bonifico bancario/mybank;
- moneta elettronica.

### **2.2 - DECORRENZA DELLA POLIZZA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO**

La polizza entra in vigore dalle ore 24 del giorno in cui firmi la polizza e paghi il premio (o altra data successiva indicata in polizza).

Devi pagare i **premi** successivi al primo entro 15 giorni dalla loro scadenza. Se non lo fai, **Vittoria** sospende l'assicurazione e la riattiva dalle ore 24 del giorno in cui paghi il **premio**.

La materia è regolata dal Codice Civile <sup>(5)</sup>.

Per le **polizze** che durano più di un anno (poliennali), **Vittoria** può:

- prevedere frazionamenti del **premio** diversi da quello mensile (per esempio annuale);
- cambiare, alla fine di ogni **anno solare**, il frazionamento del **premio** scelto all'inizio.

In questo caso:

- **Vittoria** ti comunica la modifica almeno 60 giorni prima della fine dell'**anno solare**;
- e tu puoi recedere dalla **polizza**. Devi comunicarlo a **Vittoria** almeno 15 giorni prima della fine dell'**anno solare**.

### **2.3 - DURATA DEL CONTRATTO**

La **polizza** può avere, a tua scelta, durata annuale o poliennale.

Non è ammessa una durata inferiore ad 1 anno.

In caso di durata poliennale:

- è prevista una riduzione del **premio** annuale <sup>(6)</sup>;
- puoi comunque recedere ogni anno, con preavviso a **Vittoria** di almeno 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità in cui hai comunicato il recesso.

Nel caso in cui il pagamento del **premio** sia stato effettuato nella forma di pagamento anticipato in un'unica soluzione, **Vittoria** restituisce la parte di **premio** pagata e non goduta.

In caso di **polizza** con tacito rinnovo, giunta alla sua naturale scadenza e in assenza di disdetta

comunicata da una delle **Parti**, la **polizza** prosegue per 1 anno (per ciascuna proroga).

L'eventuale disdetta deve essere comunicata da una delle **Parti**:

- almeno 30 giorni prima della scadenza, se sei un **Consumatore**;
- almeno 60 giorni prima della scadenza se non sei un **Consumatore**;

con le modalità indicate all'articolo "**FORMA DELLE COMUNICAZIONI**".

## **2.4 - POSSIBILITÀ DI MODIFICARE IL PREMIO IN CORSO DI CONTRATTO E CONSEGUENTE DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE**

**Vittoria** può modificare il **premio** ad ogni scadenza annuale, in aggiunta a quanto previsto dall'indicizzazione (se selezionata e indicata in **polizza**).

La variazione del **premio** (aggiuntiva) è evidenziata sulla quietanza che ti viene consegnata.

Puoi scegliere se:

- accettare il rinnovo alle nuove condizioni di **premio**, pagando il nuovo **premio** richiesto;
- non accettare il rinnovo, astenendoti dal pagamento del nuovo **premio** richiesto.

Se non accetti il rinnovo (quindi non paghi il **premio**), l'assicurazione cessa automaticamente dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della rata in scadenza e si intende risolta senza alcuna formalità.

## **2.5 - POSSIBILE RECESSO DALLA POLIZZA A SEGUITO DI PAGAMENTO DI SINISTRO**

Dopo ogni pagamento di **sinistro** e fino al 60° giorno dal pagamento dell'**indennizzo** o del **risarcimento**, le **Parti** possono recedere dalla **polizza** o dalla singola **garanzia** con preavviso di 30 giorni.

La comunicazione a **Vittoria** deve essere fatta con le modalità previste all'articolo "**FORMA DELLE COMUNICAZIONI**".

**Vittoria**, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, ti rimborsa la parte di **premio**, al netto dell'imposta, relativa al periodo di **rischio** non corso.

Se il recesso viene comunicato meno di 30 giorni prima di una scadenza di **premio** o di una rata di **premio**, il **Contraente** non deve pagare il **premio** o la rata di **premio** e l'assicurazione cessa alla data di questa scadenza. Se il **premio** o la rata di **premio** viene ugualmente pagata, **Vittoria** restituisce il rateo di **premio** imponibile (netto imposte) non goduto.

## **2.6 - DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA**

Se sei **Consumatore** ed hai sottoscritto la **polizza** con **Vittoria** mediante tecniche di comunicazione a distanza, puoi recedere entro 14 giorni dal pagamento del **premio**.

In tal caso:

- devi inviare una richiesta a **Vittoria** (con le modalità previste all'articolo "**FORMA DELLE COMUNICAZIONI**");
- **Vittoria** ti restituisce il **premio** pagato al netto della quota di **premio** relativa al periodo in cui la **polizza** ha avuto effetto.

Cosa si intende per "tecnica di comunicazione a distanza"?

Si intende qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente (ad esempio internet, telefono), si utilizza per vendere a distanza contratti assicurativi e riassicurativi.

## 2.7 - IMPOSTE E TASSE

Il premio è comprensivo di imposte ed oneri fiscali in vigore ed è a carico del **Contraente**.

## 2.8 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non è regolamentato in maniera esplicita dalla **polizza** valgono le norme di legge.

## 2.9 - FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie relative alla **polizza** il Foro competente è quello di residenza o di domicilio del **Contraente** o dell'**Assicurato** (se diverso).

## 2.10 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

In caso di controversie relative alla **polizza**, se non si riesce a trovare una soluzione amichevole, prima di iniziare un'azione giudiziale ed avviare quindi un processo, bisogna tentare una mediazione <sup>(7)</sup>.

La **Parte** che richiede la mediazione:

- sceglie l'**organismo di mediazione** presso cui si svolge il tentativo di mediazione. Si può svolgere anche in forma telematica (via web);
- indica nella richiesta i dati identificativi dell'oggetto della controversia (ad es. numero e data del sinistro, numero della **polizza**);
- comunica all'**organismo di mediazione** l'indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica a **Vittoria** della relativa istanza: [mediazione@pec.vittoriaassicurazioni.it](mailto:mediazione@pec.vittoriaassicurazioni.it);
- chiede all'**organismo di mediazione** un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.

Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet dell'**organismo di mediazione** scelto.

## 2.11 - PRESCRIZIONE

La prescrizione è la perdita di un diritto che avviene se tale diritto non viene esercitato entro il periodo di tempo indicato dalla legge.

I diritti che derivano dalla **polizza** si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda <sup>(8)</sup>.

Relativamente alle **garanzie** di Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'**Assicurato** o ha promosso contro di questo l'azione <sup>(9)</sup>.

### Cosa si intende per "prescrizione"?

La prescrizione comporta la perdita del diritto ad essere risarciti dopo un certo arco temporale. In altre parole, esiste un termine entro il quale bisogna richiedere il risarcimento dopo il verificarsi di un evento dannoso (sinistro). Trascorso questo periodo di tempo, l'assicurato perde tale diritto e non può più esercitarlo.

#### Esempio:

Ho avuto un incidente sul lavoro. Mi sono infortunato e sono diventato invalido.

Se denuncio l'accaduto a Vittoria:

- entro 2 anni da quando ho avuto l'incidente >> ho diritto alle prestazioni previste dal contratto;
- oltre 2 anni da quando ho avuto l'incidente >> non ho diritto alle prestazioni previste dal contratto.

## 2.12 - SOSTITUZIONE E MODIFICHE AL CONTRATTO

Ogni variazione al contratto deve essere pattuita in forma scritta e sottoscritta dalle **Parti**.

## APPENDICE NORMATIVA

*In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di Legge richiamati in questa sezione.*

### (1) **CODICE CIVILE - Art.1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenti con dolo e colpa grave**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

### **CODICE CIVILE - Art.1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenti senza dolo e colpa grave**

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

### **CODICE CIVILE - Art.1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi**

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

### (2) **CODICE CIVILE - Art.1897 - Diminuzione del rischio**

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

### **CODICE CIVILE - Art.1898 - Aggravamento del rischio**

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

(3) **CODICE CIVILE - Art.1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

(4) **CODICE CIVILE - Art.1891 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta**

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

(5) **CODICE CIVILE - Art.1901 - Mancato pagamento del premio**

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

(7) **In base al disposto dell'Art.5 del DECRETO LEGISLATIVO n. 28 del 2010 - Condizione di procedibilità e rapporti con il processo**

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.

2. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.

3. Per assolvere alla condizione di procedibilità le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste:

a) dall'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) dall'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

d) dall'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

4. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione.

5. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti



urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

6. Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano:

- a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis;
- b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del Codice di procedura civile;
- c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del Codice di procedura civile;
- d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del Codice di procedura civile;
- e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- f) nei procedimenti in camera di consiglio;
- g) nell'azione civile esercitata nel processo penale;
- h) nell'azione inibitoria di cui agli articoli 37 e 140-octies, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

(8) **CODICE CIVILE - Art.2952 - Prescrizione in materia di assicurazione**

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione da responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

(9) **CODICE CIVILE - Articolo 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione**

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione da responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

**Vittoria Assicurazioni S.p.A.**

Società per Azioni | Sede Via Ignazio  
Gardella 2 | 20149 Milano | Italia Capitale  
Sociale Euro 68.297.833 interamente  
versato | Codice Fiscale e N. d'iscrizione del  
Registro Imprese di Milano 01329510158  
R.E.A. N. 54871 | Iscritta all'albo Imprese di  
Assicurazione e Riassicurazione Sez. I  
N.1.00014 | Società facente parte del Gruppo  
Vittoria Assicurazioni iscritto all'albo dei  
Gruppi Assicurativi N.008 | Soggetta  
all'attività di direzione e coordinamento  
della Capogruppo Yafa S.p.A.



**Vittoria**  
**Assicurazioni**

Chi protegge se stesso, protegge gli altri.